

DIREITO DO CONSUMIDOR

Disposições Gerais das Relações de Consumo



Presidente: Gabriel Granjeiro

Vice-Presidente: Rodrigo Calado

Diretor Pedagógico: Erico Teixeira

Diretora de Produção Educacional: Vivian Higashi

Gerente de Produção Digital: Bárbara Guerra

Todo o material desta apostila (incluindo textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

CÓDIGO:

250616486514



ANTÔNIO ALEX

Cursando pós-doutorado em Direito Civil pelo CEUB e doutorado pela UnB. Doutor em Direito pelo CEUB e mestre pela UnB. Bacharel em Direito e Engenharia Elétrica pela UnB. Possui licenciatura em Física; e pós-graduação em Direito Notarial e Registral, Direito Processual Civil e Gestão Pública. Pesquisador na área de Direito Civil e Telecomunicações. Autor da coleção de livros Direito Civil sem complicação. Advogado, servidor público federal aprovado em concursos públicos para Notário e Registrador do TJPR, TJSC, TJAM, TJCE, professor da SEDE, Oficial da PMDF, Polícia Federal, Anatel e professor do IFB, dentre outros. Professor de Direito Civil. Por dois anos seguidos, foi indicado pela Confederação Nacional dos Notários e Registradores (CNR) como um autor referência na área de Direito Civil.

GRAN
CONCURSOS

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para HIDEKI MENDES KOZUMA - 83863214315, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

SUMÁRIO

Apresentação	4
Disposições Gerais das Relações de Consumo	6
1. A Proteção do Consumidor na Constituição Federal de 1988.....	6
1.1. Fundamento Constitucional de Defesa do Consumidor	6
1.2. Características do Código de Defesa do Consumidor	7
2. A Relação Jurídica de Consumo	9
2.1. Os Elementos da Relação Jurídica de Consumo	9
2.2. Situações Especiais de Aplicação do CDC	23
3. Política Nacional das Relações de Consumo	27
4. Princípios do CDC e Direitos Básicos do Consumidor.....	30
4.1. Princípios do CDC	30
4.2. Direitos Básicos do Consumidor	34
5. Jurisprudências de Direito do Consumidor.....	46
Resumo	49
Questões de Concurso.....	55
Gabarito	68
Gabarito Comentado.....	69
Referências	115

APRESENTAÇÃO

Olá, querido(a) aluno(a), tudo bem?

Sou o professor Antônio Alex Pinheiro.

Inicialmente, gostaria de lhe dizer que é com grande satisfação que aceitei o desafio de elaborar aulas para sua preparação. Vou me apresentar rapidamente, principalmente para que você entenda a lógica de organização do curso. Sou graduado em Engenharia Elétrica e em Direito pela UnB, com Mestrado também pela UnB, Doutorado em Comunicação pela UnB e Doutorado em Direito pelo CEUB, além de possuir pós-doutorado em Direito Civil pelo CEUB. Tenho pós-graduação em Direito Processual Civil e em Direito Notarial. Também finalizei o curso de graduação em Licenciatura em Física.

Minha experiência com concursos públicos começou no ano de 2003 e continua até então. Nessa trajetória, fui aprovado nos concursos públicos da Caixa Econômica Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Curso de Oficial da PMDF, professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal, professor do Instituto Federal de Brasília e Anatel. Atualmente, ocupo o cargo de Especialista em Regulação na Anatel. Recentemente, logrei êxito na aprovação para o cargo de Notário e Registrador dos Tribunais de Justiça do Ceará, do Amazonas, do Paraná e de Santa Catarina, quando aprofundei meus estudos em relação ao Direito do Consumidor.

O nosso curso de Direito do Consumidor foi elaborado sabendo que, diante da vida corrida, o aluno não dispõe de muito tempo disponível para seu estudo, com cada aula estrategicamente pensada e elaborada com os principais conceitos relacionados ao respectivo assunto, a fim de facilitar o entendimento e a fixação do conteúdo. Além do mais, tendo em vista a forte cobrança de lei seca em questões de Direito do Consumidor, para economizar seu tempo, sempre farei menção aos artigos correspondentes ao conteúdo estudado; portanto, não pule a leitura da lei seca. Assim, além de você entender o conceito estudado, saberá como o assunto é disposto na respectiva redação da lei, para não errar. Procurei esgotar questões que já caíram em provas anteriores. Além disso, ao final da aula, apresento uma lista de exercícios dos últimos anos que permitam a fixação do conteúdo estudado. Por fim, os esquemas e resumos trazem os principais pontos estudados em cada aula, e recomendo que sejam estudados entre os intervalos das aulas para facilitar a fixação do conteúdo e também na última semana antes da prova.

Espero que você goste do que vamos estudar e do material a seguir. O seu *feedback* sobre a aula é muito importante para que eu possa melhorar o material; não se esqueça de avaliar ou me enviar uma mensagem pelas redes sociais. Por favor: material obrigatório! Então, fique ligado no curso GRAN. Estou esperando as dúvidas no Fórum do aluno!

Muito bem-vindo(a) ao nosso curso. Vamos ao trabalho e à sua aprovação!

“Nenhum obstáculo é tão grande se sua vontade de vencer for maior.”

Forte abraço e bons estudos!

Antônio Alex Pinheiro

@prof._antonio_alex

DISPOSIÇÕES GERAIS DAS RELAÇÕES DE CONSUMO

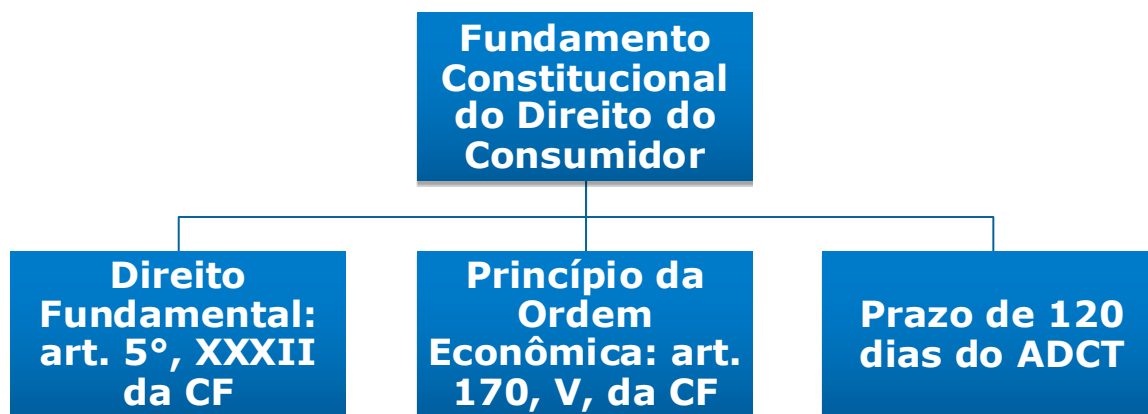
1. A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

1.1. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Na Constituição Brasileira de 1988, o Direito do Consumidor está previsto no corpo da Constituição (arts. 5º, XXXII, e 170, V), bem como nos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (art. 48):

- CF/88: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor.”
- CF/88: “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) V – defesa do consumidor.”
- ADCT: “Art. 48. O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará o código de defesa do consumidor.”

A relação jurídica de consumo é, em regra, desigual, com o **consumidor vulnerável** de um lado e o **fornecedor, que possui a propriedade dos meios** de produção, do outro. Diante desse contexto, o Direito do Consumidor foi elevado ao patamar de um **Direito Fundamental** na CF/1988. A CF/1988 também prevê a **defesa do consumidor** como um dos princípios da ordem econômica. Por fim, menciona-se o art. 48 do ADCT da CF/1988. Resumidamente, o Direito do Consumidor está assim disposto na CF/1988:



1.2. CARACTERÍSTICAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

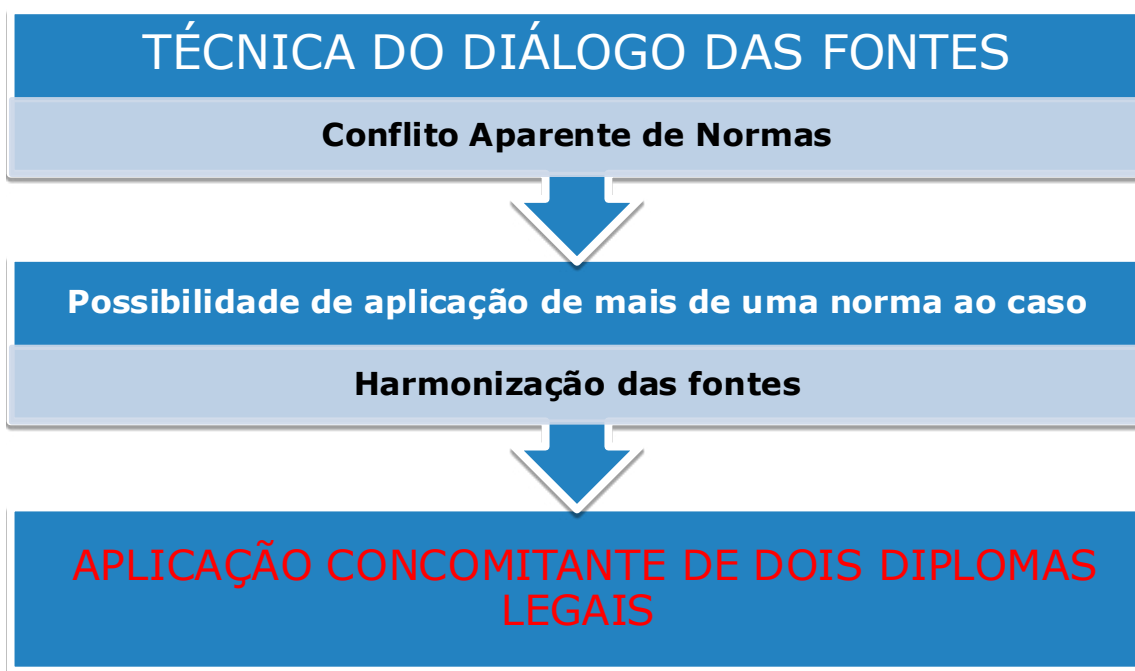
O Código de Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078/90 (CDC), apresenta três características principais:

Lei Principlológica	Normas de ordem pública e interesse social	Microsistema multidisciplinar
Possui uma série de princípios que têm como objetivo equilibrar a vulnerabilidade do consumidor na relação de consumo: 1) Princípios gerais (art. 4º do CDC); 2) Direitos básicos do consumidor (art. 6º do CDC); 3) Princípios específicos do CDC em relação à publicidade e aos contratos de consumo; 4) Princípios complementares do CDC, com destaque para os princípios constitucionais afetos às relações de consumo.	O CDC dispõe em seu art. 1º: “O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.” Abrangência do CDC como norma de ordem pública: ➤ As decisões envolvendo relações de consumo não se restringem às partes envolvidas em litígio. ➤ As partes não poderão abrir mão dos direitos do consumidor. ➤ Juiz pode reconhecer de ofício direitos do consumidor.	O CDC é um microsistema multidisciplinar que engloba conteúdos de outros ramos jurídicos para proteger o consumidor (vulnerável): ➤ Direito Constitucional (respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana); ➤ Direito Civil (responsabilidade objetiva – independente de culpa – do produtor e fornecedor por danos causados aos consumidores); ➤ Processo Civil (inversão do ônus da prova); ➤ Processo Civil Coletivo (Tutela coletiva do consumidor, utilização de ações civis públicas); ➤ Direito Administrativo (além da esfera cível, também há proteção administrativa do consumidor). ➤ Direito Penal (responsabilização criminal no CDC)

O CDC visa proteger o consumidor, que é a parte mais fraca no âmbito da relação de consumo, visando, assim, o reequilíbrio da relação jurídica entre fornecedor e consumidor, que, em regra, é desigual.

TÉCNICA DO DIÁLOGO DAS FONTES: diante da existência de um conflito aparente de normas, ou seja, em face da possibilidade de se aplicar mais de uma lei a um mesmo caso, deve ser utilizada a técnica da “união das fontes” para harmonizar a aplicação concomitante de dois diplomas legais ao mesmo fato. Assim, deve ser salientado que o diálogo das fontes poderá estabelecer-se não apenas entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, mas também entre o Diploma Consumerista e outras leis especiais, tais como:

- CDC e Lei dos Planos e Seguros de Assistência à Saúde — Lei n. 9.656, de 1998.
- CDC e Lei das Mensalidades Escolares — Lei n. 9.870, de 1999.
- CDC e Lei dos Consórcios — Lei n. 11.795, de 2008 (alterada pela Lei n. 13.506, de 2017).



DIRETO DO CONCURSO

001. (VUNESP/OUVIDOR DA SAÚDE/PREF PINDAMONHANGABA/2023) Sobre a criação do Código de Defesa do Consumidor/1990, é correto afirmar:

- a) trata-se de legislação moderna e avançada, construída sob forte influência de outras legislações mais evoluídas quanto a matéria.
- b) trata-se de legislação que foi elaborada com base em princípios de legislações internacionais, por isso ainda não consegue atender as necessidades da população brasileira.
- c) trata-se de legislação que não tem aspecto moderno, pois dispõe sobre matérias já tratadas em legislações internacionais.
- d) trata-se de legislação que atendeu à necessidade de regular as relações de consumo previstas na Carta Constitucional de 1988, que foi se modernizando conforme suas atualizações.
- e) trata-se de legislação importante, mas que não conseguiu adequar suas particularidades às inovações nacionais necessárias.



O estudo do Direito do Consumidor é guiado por inúmeros princípios. Um deles é o Princípio da Defesa do Consumidor pelo Estado, que estabelece que este último tem como dever atuar na elaboração de normas que atendam ao interesse coletivo, garantindo a efetiva prestação jurisdicional e restabelecendo o equilíbrio entre o consumidor e o fornecedor.

Nesse sentido, a Constituição Federal trouxe a determinação do art. 48 do ADCT: Art. 48. O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará código de defesa do consumidor.

E, em atendimento a tal dispositivo, em 11 de setembro de 1990, surgiu o Código de Defesa do Consumidor, por meio da Lei n. 8.078/1990, que institui não só os deveres dos fornecedores perante os consumidores vulneráveis, mas também define os objetivos principais da Política Nacional das Relações de Consumo e o dever do Estado de garantir o atendimento das necessidades e princípios consumeristas. “Neste passo, verifica-se que o CDC, desde março de 1991, tem se revelado um diploma legal avançado e moderno, que teve a influência das legislações mais evoluídas quanto à matéria; no entanto, não se descurou de observar a realidade nacional, adequando suas particularidades às inovações e aos novos institutos ali trazidos”. O CDC, como bem acentuaram Ada Pellegrini Grinover e Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin, sofreu influência do Projet de Code de la Consommation; das leis gerais da Espanha (Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Lei n. 26/1984), de Portugal (Lei n. 29/81, de 22.08), do México (Lei Federal de Protección al Consumidor, de 5.02.1976) e de Quebec (Loi sur la Protection du Consommateur, promulgada em 1979); bem como, em matérias específicas, buscou inspiração no Direito comunitário europeu: as Diretivas 84/450 (publicidade) e 85/374 (responsabilidade civil pelos acidentes de consumo); para o controle das cláusulas gerais de contratação, inspirou-se nas legislações de Portugal (Decreto-Lei n. 446/85, de 25.10) e Alemanha (Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen – AGB Gesetz, de 9.12.1976); e, ainda, a influência do Direito norte-americano através da análise do Federal Trade Commission Act, do Consumer Product Safety Act, do Truth in Lending Act, do Fair Credit Reporting Act e do Fair Debt Collection Practices Act. (GRINOVER, et al., 1999, p. 10). FONTE: TJDF. 25 anos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor – Oriana Piske; Cláudio Nunes Faria; e Cristiano Alves da Silva.

Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/artigos-discursos-e-entrevistas/artigos/2016-1/25-anos-do-codigo-de-protecao-e-defesa-do-consumidor-orianapiske-claudio-nunes-faria-e-cristiano-alves-da-silva>.

Letra a.

2. A RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO

2.1. OS ELEMENTOS DA RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO

Relação jurídica de consumo pode ser entendida como a **relação firmada entre o consumidor e o fornecedor**, a qual possui como propósito a **aquisição** de um **produto** ou a **contratação de um serviço**.



2.1.1. CONSUMIDOR

A definição básica é toda pessoa física (vulnerabilidade é presumida) ou pessoa jurídica (vulnerabilidade precisa ser comprovada) que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, nos termos do art. 2º da Lei n. 8.078/1990 (CDC). Ocorre que, no CDC, existem outras referências à definição de consumidor.

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se a consumidores todas as vítimas do evento.

Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se a consumidores todas as pessoas, determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.

002. (Q3619753/FUNDATEC/PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA/FISCAL/ÁREA: ATIVIDADES URBANAS/2025) Considerando as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC) – Lei n. 8.078/1990, analise as assertivas abaixo:

I – Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

II – Produto é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

III – Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas I e III.
- c) Apenas II e III.
- d) I, II e III.



I – Certa. De acordo com o artigo 2º do CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

II – Errada. O conceito de produto no CDC não inclui atividades, mas sim bens móveis ou imóveis, nos termos do artigo 3º, § 2º do CDC. A definição de serviço, que inclui atividades, está no artigo 3º, § 2º do CDC.

III – Certa. O artigo 2º, parágrafo único, do CDC equipara a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervenido nas relações de consumo.

Certo.

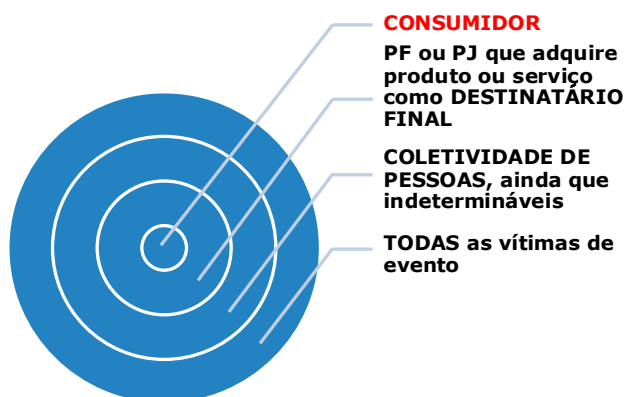
O CDC tem previsões sobre o conceito de consumidor em quatro campos distintos:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se a consumidores todas as vítimas do evento.

Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se a consumidores todas as pessoas, determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.



A partir da definição básica de consumidor, é possível analisar três elementos:

1. Elemento Subjetivo: consumidor é tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, independentemente de ser brasileiro ou estrangeiro;

2. Elemento Objetivo: consumidor é aquele que compra ou utiliza um produto ou serviço.

3. Elemento Teleológico: é imprescindível que a compra do produto ou serviço seja para um destinatário final; ou seja, deve ser para consumo final, não podendo ser para nova introdução do produto no mercado novamente.

Em algumas oportunidades, as bancas gostam de confundir o candidato sobre se relações entre pessoas físicas podem ser enquadradas como relações de consumo; veja:

DIREITO DO CONCURSO

003. (VUNESP/JUIZ LEIGO/TJ RJ/2022) João comprou para uso exclusivo de sua família o automóvel particular de Tomás, que cuidava do carro de forma zelosa por ser o seu único bem particular. Depois de ser entregue, no segundo dia de uso, o câmbio do automóvel quebrou, sendo que Tomás assinou um documento afirmando para João que o câmbio do automóvel estava em perfeito estado. Nesse caso, é **correto** afirmar que

- a) o fato de o produto transacionado ser um automóvel particular não afasta a aplicação da legislação consumerista.
- b) João é o consumidor da relação, mas Tomás não se enquadra no conceito de fornecedor.
- c) por se tratar de uma relação de consumo, João poderá exigir seus direitos com base no Código de Defesa do Consumidor.
- d) não se trata de relação de consumo, porém se aplica a João o princípio da vulnerabilidade.
- e) não estão presentes ao caso os requisitos da relação de consumo e, portanto, a questão deve ser tratada sob a égide das leis civis.



a) Errada. A compra e venda de veículo entre particulares não é uma relação de consumo, ou seja, não se aplicam as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. O conceito de fornecedor no CDC é apresentado de forma a não limitar sua abrangência, garantindo maior proteção ao consumidor, sendo que suas espécies incluem fabricante, produtor, comerciante, construtor, importador, distribuidor etc. No entanto, para caracterizar o fornecedor, é necessário o desenvolvimento de atividade de produção, montagem, criação etc.:

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

b) Errada. Não sendo Tomás fornecedor, não podemos afirmar que João é consumidor. O Código de Defesa do Consumidor traz o conceito básico de consumidor:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Isso decorre de uma relação com uma cadeia de produção e consumo, o que já vimos que não é o caso de Tomás.

c) Errada. Já vimos que não se trata de uma relação de consumo, não podendo João exigir seus direitos com base no CDC, mas sim com base nas leis civis. Vide a alternativa “e”, gabarito.

d) Errada. Se não se trata de relação de consumo, não se aplica o princípio da vulnerabilidade do consumidor. O Princípio da Vulnerabilidade, no Direito do Consumidor, determina que toda pessoa, independentemente de situação social, econômica ou financeira, que for consumidora será a parte vulnerável da relação; logo, é uma característica intrínseca à condição de consumidor, sendo uma construção jurídica que enseja presunção absoluta, não havendo que se falar em prova em contrário (diferente da hipossuficiência consumerista, que não se trata apenas de declaração de pobreza).

e) Certa. Não se aplica o CDC às vendas de veículos entre particulares. A compra e venda, portanto, será regida pelo Código Civil. É importante que o comprador, antes de fechar o negócio, leve um mecânico de sua confiança para avaliar as condições do veículo e certificar a existência de vícios. Caso exista um defeito de fácil constatação e não tenha sido feita a reclamação no momento adequado, a responsabilidade poderá ser do comprador, salvo se o defeito for de difícil constatação ou o chamado vício oculto, conforme o disposto nos arts. 441 e seguintes do Código Civil.

Seção V

Dos Vícios Redibitórios.

Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor. Parágrafo único. É aplicável a disposição deste artigo às doações onerosas.

Art. 442. Em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato (art. 441), pode o adquirente reclamar abatimento no preço.

Art. 443. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos; se o não conhecia, tão somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato.

Art. 444. A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto, já existente ao tempo da tradição.

Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.

§ 1º Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis.

§ 2º Tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão os estabelecidos em lei especial, ou, na falta desta, pelos usos locais, aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente se não houver regras disciplinando a matéria.

Art. 446. Não correrão os prazos do artigo antecedente na constância de cláusula de garantia; mas o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos trinta dias seguintes ao seu descobrimento, sob pena de decadência.

No caso de consumidor, é muito mais seguro comprar o veículo usado em uma loja, pois, aí, sim, o Código de Defesa do Consumidor será utilizado em sua defesa.

Letra e.

004. (FGV/NACIONAL UNIFICADO (OAB)/XVII EXAME/2015) Saulo e Bianca são casados há quinze anos e, há dez, decidiram ingressar no ramo das festas de casamento, produzindo os chamados “*bem-casados*”, deliciosos doces recheados oferecidos aos convidados ao final da festa. Saulo e Bianca não possuem registro da atividade empresarial desenvolvida, sendo essa a fonte única de renda da família.

No mês passado, os noivos Carla e Jair encomendaram ao casal uma centena de “*bem-casados*” no sabor doce de leite. A encomenda foi entregue conforme contratado, no dia do casamento. Contudo, diversos convidados que ingeriram os quitutes sofreram infecção gastrointestinal, já que o produto estava estragado. A impropriedade do produto para o consumo foi comprovada por perícia técnica.

Com base no caso narrado, assinale a alternativa correta.

- a) O casal Saulo e Bianca se enquadra no conceito de fornecedor do Código do Consumidor, pois fornecem produtos com habitualidade e onerosidade, sendo que apenas Carla e Jair, na qualidade de consumidores indiretos, poderão pleitear indenização.
- b) Embora a empresa do casal Saulo e Bianca não esteja devidamente registrada na Junta Comercial, pode ser considerada fornecedora à luz do Código do Consumidor, e os convidados do casamento, na qualidade de consumidores por equiparação, poderão pedir indenização diretamente àqueles.
- c) O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, sendo certo que tanto Carla e Jair quanto seus convidados intoxicados são consumidores por equiparação e poderão pedir indenização, porém a inversão do ônus da prova só se aplica em favor de Carla e Jair, contratantes diretos.
- d) A atividade desenvolvida pelo casal Saulo e Bianca não está oficialmente registrada na Junta Comercial e, portanto, por ser ente despersonalizado, não se enquadra no conceito legal de fornecedor da lei do consumidor, aplicando-se ao caso as regras atinentes aos vícios redibitórios do Código Civil.



Mesmo que o fornecedor não seja pessoa jurídica, sendo um ente despersonalizado, será enquadrado como tal e estará sujeito às obrigações na qualidade de fornecedor, quando exercer atividades produtivas no mercado de consumo. Por isso, mesmo que a empresa do casal Saulo e Bianca não esteja devidamente registrada na Junta Comercial, pode ser considerada fornecedora à luz do Código de Defesa do Consumidor. Abaixo, o dispositivo legal de referência:

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, BEM COMO OS ENTES DESPERSONALIZADOS, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Quanto aos convidados do casamento, também serão considerados consumidores por equiparação. Dessa forma, na qualidade de consumidores por equiparação, poderão pedir indenização diretamente a estes. É esse o teor do CDC:

Art. 2º, Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Letra b.

Para a compreensão de quem é o destinatário final, surgiram duas teorias:

a) Teoria Finalista ou Subjetiva: consumidor é aquele destinatário **fático** (último da cadeia de consumo) e **econômico** (não utiliza o produto para repasse ou lucro, mas para consumo próprio) do produto ou serviço. Portanto, uma empresa que adquire 10 filtros para revenda não é consumidora; entretanto, se adquire um filtro para uso próprio, ela é considerada consumidora.

b) Teoria Maximalista: consumidor é **somente** o **destinatário final** fático do produto ou serviço, independentemente de dar ao produto uma destinação produtiva (econômica) ou doméstica. Para exemplificar a aplicação dessa teoria, imagine aquela fabricante de carros que compra tintas para a pintura de seus carros (em tese, não adquiriu para seu consumo próprio); nesta hipótese, a fabricante de carros pode ser reconhecida como consumidora.

DIREITO DO CONCURSO

005. (CEBRASPE/CESPE/PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL/2022) Considerando os conceitos de consumidor e fornecedor, a relação consumerista e a prestação de serviços públicos, julgue o item que se seguem.

Consumidor, para a teoria finalista, é aquele que retira o produto do mercado como destinatário final fático, ao passo que, para a teoria maximalista, é a pessoa que o faz na condição de destinatário final econômico.



A teoria finalista considera consumidor aquele que retira o bem do mercado ao adquirir ou simplesmente utilizá-lo (destinatário final fático). Já a teoria maximalista considera consumidor todo aquele que adquire o produto para seu uso, independentemente da destinação econômica conferida ao mesmo.

Errado.

Com a entrada em vigor do CC/02, houve uma perda de força da Teoria Maximalista; isso porque o novo Código Civil trouxe disposições para proteger os mais fracos em relações jurídicas, como a boa-fé objetiva e a função social do contrato, incluindo negócios entre pessoas jurídicas. Ao mesmo tempo, os tribunais de justiça do país, e principalmente o Superior Tribunal de Justiça, passaram a aplicar a **Teoria Finalista Mitigada**, centrada na ideia de enquadrar a pessoa jurídica como consumidora, mas desde que provada sua vulnerabilidade.

DIREITO DO CONCURSO

006. (FGV/NACIONAL UNIFICADO (OAB)/XXIX EXAME/2019) A concessionária de veículo X adquiriu, da montadora, trinta unidades de veículo do mesmo modelo e de cores diversificadas, a fim de guarnecer seu estoque, e direcionou três veículos desse total para uso da própria pessoa jurídica. Ocorre que cinco veículos apresentaram problemas mecânicos decorrentes de falha na fabricação, que comprometiam a segurança dos passageiros. Desses automóveis, um pertencia à concessionária e os outros quatro, a particulares que adquiriram o bem na concessionária.

Nesse caso, com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), assinale a afirmativa **correta**.

- a) Entre os consumidores particulares e a montadora inexistente relação jurídica, posto que a aquisição dos veículos se deu na concessionária.
- b) Entre os consumidores particulares e a montadora, por se tratar de falha na fabricação, há relação jurídica protegida pelo CDC; a relação jurídica entre a concessionária e a montadora, no que se refere à unidade adquirida pela pessoa jurídica para uso próprio, é de direito comum civil.
- c) Existe, entre a concessionária e a montadora, relação jurídica regida pelo CDC, mesmo que ambas sejam pessoas jurídicas, no que diz respeito ao veículo adquirido pela concessionária para uso próprio, e não para venda.

d) Somente há relação jurídica protegida pelo CDC entre o consumidor e a concessionária, que deverá ingressar com ação de regresso contra a montadora, caso seja condenada em ação judicial, não sendo possível aos consumidores demandarem diretamente contra a montadora.



a) Errada. A montadora se qualifica como fornecedora em relação aos particulares, por desenvolver atividade de montagem do produto, nos termos do artigo 3º do CDC:

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

b) Errada. Como o enunciado mencionou que a concessionária fez a aquisição para uso próprio, é possível extrair que caberia a aplicação do CDC (vide comentário da letra “c”).

c) Certa. A pessoa jurídica que adquire produto ou serviço como destinatária final enquadra-se no conceito de consumidor, nos termos do artigo 2º do CDC:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervenido nas relações de consumo.

Como o enunciado apontou que o veículo foi adquirido pela concessionária para **uso próprio**, deu a entender que o fez na qualidade de destinatária final, sendo aplicável o CDC. Em provas objetivas, muitas vezes é preciso extrair as informações dadas pelo enunciado para buscar a possível solução esperada pela banca. É preciso deixar claro, no entanto, que, em regra, não se estabelece relação de consumo entre a montadora e a concessionária, pois esta adquire os produtos daquela (carros) para vendê-los no mercado de consumo, não sendo, pois, a destinatária final. Destinatário final é, em regra, o consumidor que adquire o carro da concessionária para uso próprio, colocando fim na cadeia de consumo. Lembre-se, por fim, que, ainda que a pessoa jurídica não seja a destinatária final do produto, a jurisprudência admite a aplicação do CDC quando houver manifesta situação de vulnerabilidade, por força da **Teoria Finalista Mitigada**.

d) Errada. É possível a proteção pelo CDC da relação estabelecida entre a concessionária e a montadora na hipótese em que aquela se caracterize como destinatária final do produto (vide comentário da letra “c”).

Letra c.

2.1.2. FORNECEDOR

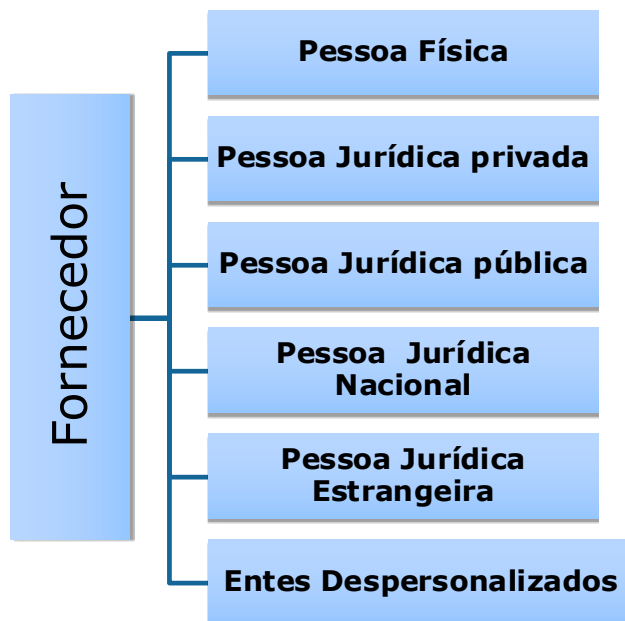
Toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços, nos termos do art. 3º da Lei n. 8.078/1990 (CDC):

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

O CDC trouxe uma previsão ampla para o conceito de fornecedor, abrangendo praticamente todas as cadeias de fornecimento de produtos e serviços. Não existem exceções para ser considerado ou não fornecedor; desta forma, exercendo, em princípio, atividade com o intuito de lucro, pode ser considerado fornecedor, inclusive independentemente de estar com a situação regularizada ou não. O conceito de fornecedor é amplo, abrangendo até mesmo as pessoas físicas. Também deve ser ressaltado que a finalidade lucrativa do ente ou pessoa não é um requisito indispensável para a configuração como fornecedor, importando, assim, que seja uma atividade coordenada, organizada, com a finalidade de colocar aquele produto ou serviço em circulação de forma habitual.

Veja que até mesmo os **entes despersonalizados**, como espólio, a massa falida e o consórcio de empresas, embora não sejam pessoas jurídicas, são sujeitos de direito e foram considerados fornecedores pelo CDC. O CDC especificou como pessoa jurídica fornecedora do mercado de consumo:

- pessoa jurídica privada;
- pessoa jurídica pública;
- pessoa jurídica nacional;
- pessoa jurídica estrangeira;
- entes despersonalizados.

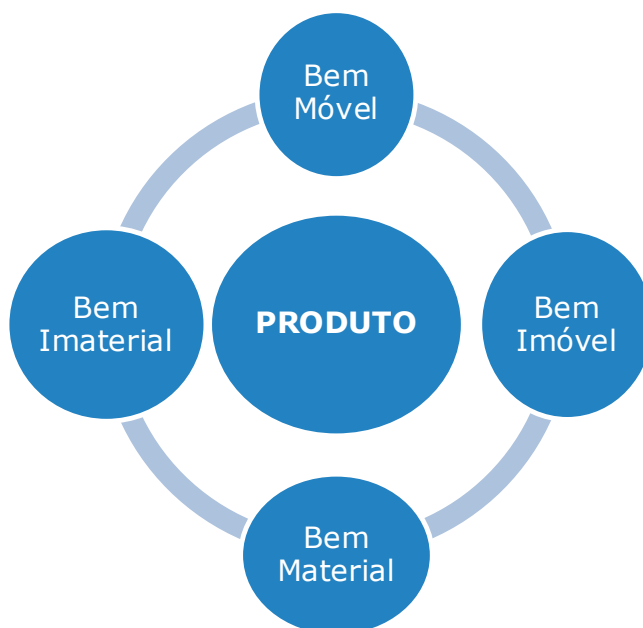


2.1.3. PRODUTO

É qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial, nos termos do art. 3º, § 1º, do CDC:

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.



Em que pese a definição de produto ser genérica, conforme já exposto, para a aplicação do CDC é necessário que exista o intuito de lucro por parte do fornecedor, sendo que o produto deve revestir-se da onerosidade; ou seja, bens recebidos a título gratuito não se enquadram na definição do CDC. Quanto à remuneração do produto, o CDC não faz distinção, incluindo no conceito de produto amostras grátis, brindes e demais artifícios utilizados pelos fornecedores para atingir seus consumidores.

DIREITO DO CONCURSO

007. (CEBRASPE/PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL/2022) Considerando os conceitos de consumidor e fornecedor, a relação consumerista e a prestação de serviços públicos, julgue o item que se seguem.

Diversamente dos produtos gratuitos classificáveis como amostra grátis, os serviços gratuitos, como os casos de transporte rodoviário coletivo gratuito para idosos, afastam a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois a contraprestação, nessas hipóteses, é requisito essencial.



Conforme o comentário da própria banca: ainda que o art. 3º, § 2º, do CDC exija a remuneração como elemento essencial, grande parte dos serviços aparentemente gratuitos possui remuneração indireta, como é o caso do bilhete de passagem rodoviária gratuito, do estacionamento gratuito em shoppings, supermercados etc. No caso do exemplo inserido na assertiva, é clarividente que, caso haja um acidente ou incidente durante o transporte, haverá incidência do regime consumerista. Jurisprudência consolidada do STJ: REsp 566.468; REsp 1.193.764/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 08/08/2011. REsp 1.487.050/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 04/02/2020. AgRg no AREsp 790.643/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016.

Errado.

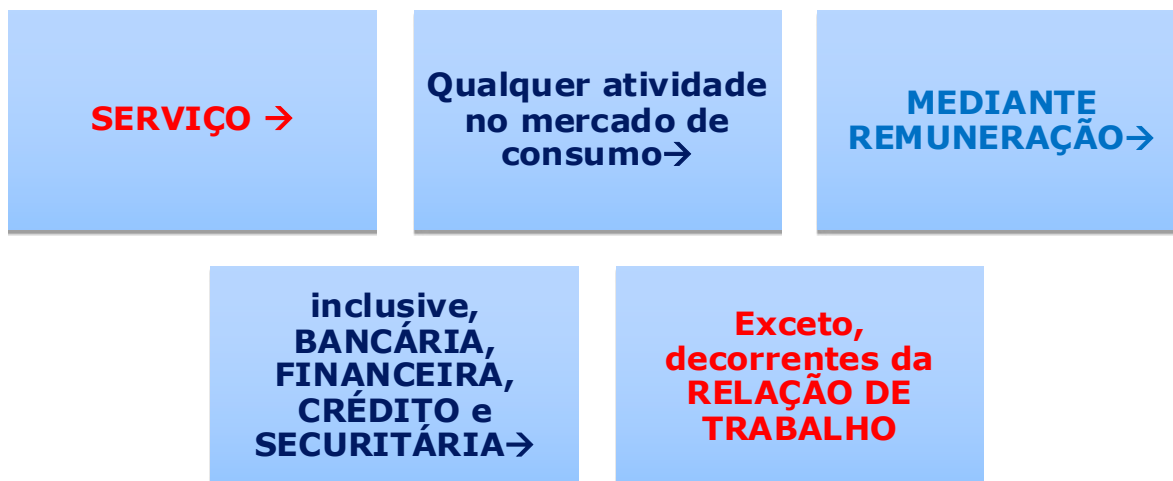
2.1.4. SERVIÇO

É qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC:

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem,

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.



Assim, para ser objeto da relação jurídica de consumo, o serviço deverá ser prestado por alguém que se enquadre no conceito de fornecedor e, em contrapartida, pelo denominado consumidor.

Quanto à remuneração pelos serviços, embora a lei fale apenas em serviços ofertados mediante remuneração, a doutrina majoritária entende que serviços prestados gratuitamente, mas com o preço já embutido em outro serviço ou produto, devem ser considerados para a incidência no CDC, como em situações, dentre outras, de um estacionamento gratuito de supermercado, do serviço de manobrista em um restaurante e de programas de milhagens ofertados por empresas de cartões de crédito.

Ainda cabe ressaltar que a definição de serviço do CDC já incluiu um amplo rol de serviços para a incidência do CDC, como serviços bancários, financeiros e de natureza securitária.

DIREITO DO CONCURSO

008. (FGV/ ANALISTA JUDICIÁRIO (TJ AP)/JUDICIÁRIA/"SEM ESPECIALIDADE"/2024) Determinada empresa veiculou publicidade abusiva voltada ao público infantil, em que associava o consumo de determinado produto alimentício à capacidade de voar.

Joãozinho, que não chegou a comprar o produto, mas assistiu ao comercial:

- a) não pode ser considerado consumidor;
- b) é consumidor equiparado ou bystander;

- c) é consumidor equiparado em sentido coletivo;
- d) é consumidor equiparado potencial;
- e) é consumidor standard ou stricto sensu.



- a) Errada. Joãozinho é considerado consumidor equiparado potencial.
- b) Errada. Consumidores bystanders (art. 17, Lei 8.078/1990) são pessoas estranhas à relação de consumo, mas que sofreram prejuízo em razão dos defeitos intrínsecos ou extrínsecos do produto ou serviço (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto: direito material e processo coletivo: volume único / Ada Pellegrini Grinover... [et al.]; colaboração Vicente Gomes de Oliveira Filho e João Ferreira Braga. – 13ª ed., Forense, 2022, p. 280).

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

- c) Errada. Consumidor equiparado em sentido coletivo é a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que interveio na relação de consumo (art. 2º, parágrafo único, Lei 8.078/1990). Exemplos: colocação no mercado de produto alimentar deteriorado; a propaganda sem controle, transmitindo falsas e enganosas informações a respeito de certa sociedade ou de determinado empreendimento imobiliário; a concorrência desleal ou o monopólio no comércio ou na indústria (Ada Pellegrini Grinover... [et al.], Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto: direito material e processo coletivo, 13ª ed., Forense, 2022, p. 41).

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

- d) Certa. Joãozinho é considerado consumidor equiparado potencial, que se caracteriza apenas pela exposição às práticas comerciais previstas no Código de Defesa do Consumidor (art. 29, Lei 8.078/1990):

Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas, determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.

- e) Errada. É o consumidor destinatário final (art. 2º, caput, Lei 8.078/1990), o destinatário fático do produto ou serviço, aquele que o retira do mercado e o utiliza, consome (Ada Pellegrini Grinover... [et al.], Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto: direito material e processo coletivo, 13ª ed., Forense, 2022, p. 280):

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Letra d.

2.2. SITUAÇÕES ESPECIAIS DE APLICAÇÃO DO CDC

2.2.1. OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMO OBJETO DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Os serviços bancários estão citados explicitamente no rol do § 2º do art. 3º do CDC como de abrangência de aplicação do CDC. Apesar de o assunto estar consolidado na lei, a temática foi questionada algumas vezes judicialmente, o que levou o STJ a editar a súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Outras súmulas aplicáveis aos serviços bancários são:

- Súmula 322 do STJ: “Para a devolução de indébito, nos contratos de abertura de crédito em conta corrente, não se exige a prova do erro.”
- Súmula 381 do STJ: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”
- Súmula 388 do STJ: “A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral.”
- Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
- Súmula 541 do STJ: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
- Súmula 566 do STJ: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30-04-2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”
- Súmula 565 do STJ: “A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30-04-2008.”
- Súmula 638 do STJ: “É abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade de instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito de contrato de penhor civil.”

DIREITO DO CONCURSO



009. (CEBRASPE/ CESPE/JUIZ ESTADUAL/TJ MA/2022/ADAPTADA) No que diz respeito às regras e aos princípios aplicáveis ao direito do consumidor, julgue a afirmativa, de acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF), o Código de Defesa do Consumidor (CDC), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a doutrina.

As matérias tratadas no CDC são de ordem pública, o que permite ao juiz conhecer de ofício, por exemplo, cláusulas abusivas em contratos bancários.



Aqui temos que tomar um cuidado. De fato, as matérias tratadas no CDC são de ordem pública e, nesse ponto, cabe ao Estado-juiz intervir no negócio jurídico diante de cláusulas contratuais abusivas em desfavor do consumidor. O CDC, no geral, impõe ao julgador o dever de apreciar de ofício qualquer cláusula contratual que vá de encontro a essa proteção constitucional. Ocorre que, no caso específico dos contratos bancários, temos a seguinte súmula:

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 381 do STJ. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Errado.

2.2.2. RELAÇÃO ENTRE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS PARTICIPANTES

A atividade securitária foi incluída explicitamente no art. 3º, § 2º, do CDC como um serviço de abrangência do CDC. Após algumas mudanças de entendimento, prevalece a interpretação de que o CDC somente será cabível em se tratando de entidade **de previdência complementar aberta**. Na hipótese de entidade fechada, a incidência do CDC não será permitida, nos termos da Súmula 563: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.”

2.2.3. PLANOS DE SAÚDE

Conforme a Súmula 469 do STJ, é consumerista a relação firmada entre consumidores e operadoras de planos de saúde, aplicando-se o CDC. Veja a Súmula 469 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Ocorre a aplicação do CDC nas hipóteses em que uma determinada empresa gerencia os contratos para obtenção de lucro. Entretanto, em situações em que grupos específicos de indivíduos se reúnem para rateio de despesas, como nos casos de **planos de autogestão** entre servidores públicos, não são aplicáveis as regras do CDC (Resp. 1285483/PB, STJ).

2.2.4. RELAÇÃO ENTRE CLIENTE E ADVOGADO

As relações entre clientes e advogados são reguladas por lei própria (Lei n. 9.806/1994); desta forma, não se aplica o CDC a essas relações contratuais.

2.2.5. RELAÇÃO ENTRE FRANQUEADO E FRANQUEADOR

A relação entre franqueado e franqueador também é regida por lei própria (Lei n. 13.966/2019), uma vez que o franqueado não é consumidor, não se aplicando o CDC.

2.2.6. RELAÇÃO ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO DE IMÓVEIS

Os contratos de locação também são regulados por lei própria (Lei 8.245/91), e, conforme entendimento do STJ, não se aplica o CDC.

2.2.7. RELAÇÃO ENTRE CONDOMÍNIO E O CONDÔMINO

O CDC não é aplicável à relação entre condômino e condomínio por se tratar de comunhão de proprietários e não se amoldar aos conceitos de consumidor e fornecedor (AgRg no Ag 1122191/SP, STJ).

2.2.8. RELAÇÃO ENTRE PASSAGEIRO E COMPANHIA AÉREA DECORRENTE DE EXTRAVIO DE BAGAGEM E DE ATRASO DE VOO INTERNACIONAL

No presente caso, há um conflito entre duas normas:

- O CDC, que garante ao consumidor o princípio da reparação integral do dano.
- As Convenções de Varsóvia e de Montreal (tratado internacional assinado pelo Brasil em 1929 e promulgado por meio do Decreto n. 20.704/31) determinam a indenização tarifada em caso de transporte internacional.

O conflito ocorre entre o art. 14 do CDC, que impõe ao fornecedor do serviço o dever de reparar os danos causados, e o art. 22 da Convenção de Varsóvia, que fixa um limite máximo para o valor devido pelo transportador a título de reparação.

Qual dos dois diplomas irá prevalecer? Em caso de apuração dos danos materiais decorrentes de extravio de bagagem ocorrido em transporte internacional envolvendo o consumidor, aplica-se o CDC ou a indenização tarifada prevista nas Convenções de Varsóvia e Montreal?

As Convenções internacionais. Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor (STF, Plenário, RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, e ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 25/05/2017 – Repercussão Geral – Tema 210).

E quanto aos danos morais? Também se aplicam as referidas Convenções?

NÃO. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo internacional não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal,

devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC (STJ, 3ª Turma, REsp 1.842.066-RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 09/06/2020).

DIREITO DO CONCURSO

010. (FGV/NACIONAL UNIFICADO (OAB)/XXXIX EXAME/2023) Em viagem realizada do Rio de Janeiro para os Estados Unidos, em janeiro de 2023, Luan e Vanessa tiveram uma de suas malas extraviada, tendo sofrido um prejuízo quantificado em cerca de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais). Acionada, a empresa aérea alegou que sua responsabilidade estava limitada ao teto previsto na Convenção de Varsóvia e que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não era aplicável à hipótese, por se tratar de transporte internacional. Considerando a jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal, no que toca ao tema das indenizações por danos materiais decorrentes de extravio de bagagens de viajantes no transporte aéreo, assinale a afirmativa correta.

- a) O CDC é sempre aplicável, independentemente de se tratar de um voo internacional ou doméstico, não sendo possível que qualquer tratado ou convenção internacional limite o valor das indenizações cabíveis, pois tal fato configuraria violação à soberania nacional.
- b) Nos voos internacionais prevalecem integralmente as limitações contidas em normativas internacionais, como a Convenção de Varsóvia e a Convenção de Montreal, enquanto nos voos domésticos aplica-se unicamente o CDC, não sendo aplicáveis as limitações contidas naquelas convenções.
- c) Em se tratando de contrato de transporte aéreo, aplicam-se as limitações contidas nas convenções internacionais tanto aos voos domésticos quanto aos voos internacionais.
- d) As limitações contidas na Convenção de Varsóvia e na Convenção de Montreal somente são aplicáveis quando explicitadas no contrato assinado pelo consumidor, em obediência ao dever de informação exigido pelo CDC.



Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor (STF, Plenário, RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, e ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 25/05/2017 – Repercussão Geral, Tema 210).

Letra b.

3. POLÍTICA NACIONAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO

A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo:

O atendimento às necessidades dos consumidores
O respeito à sua dignidade, saúde e segurança
A proteção de seus interesses econômicos
A melhoria da sua qualidade de vida
A transparência e a harmonia das relações de consumo

A Política Nacional das Relações de Consumo busca atender aos seguintes princípios:

- reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;
- Ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor.
- harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170 da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e no equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;
- educação e informação de fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo;
- incentivo à criação, pelos fornecedores, de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo;
- coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e a utilização indevida de inventos e criações industriais, das marcas, nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;
- racionalização e melhoria dos serviços públicos;
- estudo constante das modificações do mercado de consumo;
- fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores;
- prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor.

011. (VUNESP/JUIZ ESTADUAL/TJ RJ/2025) Na execução da Política Nacional das Relações de Consumo, o poder público poderá contar, dentre outros, com o seguinte instrumento:

- a) fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores.
- b) incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo.
- c) instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos de superendividamento.
- d) prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor.
- e) ação governamental no sentido de proteger o consumidor pela presença do Estado no mercado de consumo.



- a) Errada. Distintamente do afirmado, a presente assertiva não traz instrumento da Política Nacional das Relações de Consumo, mas sim um princípio. Vejamos:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (...)

IX – fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores;

- b) Errada. Na realidade, a assertiva também traz princípio da Política Nacional das Relações de Consumo; observe:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (...)

V – incentivo à criação, pelos fornecedores, de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo.

- c) Certa. De fato, trata-se de instrumento da Política Nacional das Relações de Consumo, in verbis:

Art. 5º Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com os seguintes instrumentos, entre outros: (...)

VII – instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos de superendividamento.

- d) Errada. Ao contrário do afirmado, a assertiva traz o princípio da Política Nacional das Relações de Consumo; observe:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de

seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (...)

X – prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor.

e) Errada. Na verdade, não há tal previsão dentre os princípios ou instrumentos da Política Nacional das Relações de Consumo.

Letra c.

No tocante ao princípio da ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor, este será atingido da seguinte forma: 1) por iniciativa direta; 2) por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas; 3) pela presença do Estado no mercado de consumo; 4) pela garantia de produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.

Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, o Poder Público contará com os seguintes instrumentos, entre outros:

- Manutenção de assistência jurídica integral e gratuita para o consumidor carente;
- Instituição de Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor no âmbito do Ministério Público;
- Criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento a consumidores vítimas de infrações penais de consumo;
- Criação de Juizados Especiais de Pequenas Causas e Varas Especializadas para a solução de litígios de consumo.
- Concessão de estímulos à criação e ao desenvolvimento das associações de defesa do consumidor.
- Instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa física;
- Instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos do superendividamento.

DIREITO DO CONCURSO



012. (AVANÇASP/AGENTE/PREF LARANJAL PTA/FISCAL DE POSTURAS/2022) O Código de Proteção e Defesa do Consumidor relata que para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com alguns instrumentos.

Desses instrumentos, é o destinado para a solução de litígios de consumo:

a) instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos de superendividamento.

- b) criação de Juizados Especiais de Pequenas Causas e Varas Especializadas
- c) concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das Associações de Defesa do Consumidor.
- d) instituição de Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor.
- e) criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de consumidores vítimas de infrações penais de consumo



Consoante ao art. 5º do CDC, a criação de Juizados Especiais de Pequenas Causas e Varas Especializadas destina-se à solução de litígios de consumo.

Art. 5º Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com os seguintes instrumentos, entre outros:

- I – manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita para o consumidor carente;
- II – instituição de Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, no âmbito do Ministério Público;
- III – criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de consumidores vítimas de infrações penais de consumo;
- IV – criação de Juizados Especiais de Pequenas Causas e Varas Especializadas para a solução de litígios de consumo;
- V – concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das Associações de Defesa do Consumidor.
- VI – instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural;
- VII – instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos de superendividamento.

Letra b.

4. PRINCÍPIOS DO CDC E DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR

4.1. PRINCÍPIOS DO CDC

A legislação e a doutrina majoritária preveem como princípios do CDC os seguintes descritos abaixo, em um rol meramente exemplificativo:

Princípio do CDC (Rol exemplificativo)	Significado
Princípio da proteção do consumidor pelo Estado	Dever do Estado promover a defesa do consumidor, principalmente por ser este a parte hipossuficiente da relação de consumo (CF/1988: 5º, XXXII)
Princípio da vulnerabilidade do consumidor	O consumidor é considerado a parte mais fraca da relação de consumo, seja pela falta de conhecimento de direitos ou técnico, devendo haver iniciativas para promover o equilíbrio da relação jurídica (art. 4º, I do CDC).

Princípio do CDC (Rol exemplificativo)	Significado
Princípio da responsabilidade solidária	Em caso de dano ao consumidor, garante que todos os fornecedores respondem de forma solidária em caso de danos (independe de culpa — responsabilidade objetiva). Previsto no art. 7º, parágrafo único; 25, §1º e artigo 18, todos do CDC.
Princípio da educação	O Poder Público deve promover ações políticas e educativas que visem dar conhecimento aos cidadãos de seus direitos.
Princípio da transparência	Todos os produtos e serviços devem ter “padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho” (artigo 4º, II, “d” do CDC).
Princípio da igualdade	Parte do pressuposto de todo consumidor é a parte hipossuficiente da relação consumerista; neste sentido, as partes, em especial o fornecedor ou prestador de serviço, devem agir de forma clara e com boa-fé.
Princípio da informação	Direito de todos os consumidores e também fornecedores e prestadores de serviço o acesso às informações quanto aos seus direitos e deveres, de modo a melhorar as relações consumeristas (artigo 4º, IV do CDC).

DIREITO DO CONCURSO

- 013.** (VUNESP/PROCURADOR JURÍDICO/ CM ORLÂNDIA/2022) O Código de Defesa do Consumidor estabelece que a atuação das partes (consumidor e fornecedor) deve observar a probidade, lealdade, solidariedade e cooperação nas suas relações, retratando o princípio da
- vulnerabilidade.
 - informação e educação.
 - precaução.
 - solidariedade.
 - boa-fé objetiva e do equilíbrio.



Portanto, são princípios consagrados no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, dentre outros:

1. Princípio da dignidade da pessoa humana: a defesa dos consumidores e a tutela de seus interesses nada mais são do que uma das faces da defesa da dignidade da pessoa humana.
2. Princípio da proteção: está estampado no artigo 6º do CDC, protegendo a incolumidade física, psíquica ou econômica. Este princípio tem base no artigo 5º, inciso XXXII, da CF, onde cabe ao Estado o dever de proteger o consumidor, devido à condição de desigualdade existente nas relações de consumo. Portanto, as normas do CDC deverão ser aplicadas para equilibrar tais relações, estabelecendo a igualdade entre as partes.

3. Princípio da confiança: prepondera a necessidade de que o fornecedor deve agir com lealdade para com o consumidor.
4. Princípio da precaução: está implícito no CDC e tem por objetivo resguardar o consumidor de riscos desconhecidos e relativos aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo.
5. Princípio da transparência: o fornecedor tem a obrigação de informar quanto aos riscos do negócio, para que o consumidor tenha plena consciência do que contrata. Logo, entende-se este princípio como um dos pilares da boa-fé objetiva, impondo ao fornecedor o dever de informar de modo adequado, suprindo-se assim todas as informações tidas como essenciais para o melhor aperfeiçoamento da relação de consumo.
6. Princípio da vulnerabilidade: considera-se requisito essencial para a caracterização do consumidor. Essa vulnerabilidade deverá ser jurídica, fática, socioeconômica e informacional. Trata-se do reconhecimento da fragilidade do consumidor em relação ao fornecedor.
7. Princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio: significa que, nas relações de consumo, as partes devem proceder com probidade, lealdade, solidariedade e cooperação. Veja-se o que dispõe o artigo 4º, III, do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se da regra de conduta, de um dever permanente entre as partes em suas relações. Diante disso, o artigo 51, IV, do CDC determina que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.
8. Princípio da informação: o consumidor tem o direito subjetivo de receber a informação adequada, clara, eficiente e precisa sobre o produto ou serviço, bem como suas especificações de forma correta (características, composição, qualidade e preço) e os riscos que podem apresentar.
9. Princípio da facilitação da defesa: esse princípio acarreta a inversão do ônus da prova e garante ao consumidor a facilitação dos meios de defesa de seus direitos. Daí, dizer que um dos meios de facilitação da defesa é a inversão do ônus da prova; portanto, difere-se da relação de direito civil, onde a prova incumbe a quem alega. Na relação de consumo, o consumidor reclama em juízo, e o fornecedor deverá provar em contrário.
10. Princípio da revisão das cláusulas contratuais: o consumidor tem o direito de manter a proporcionalidade do ônus econômico que implica a ambas as partes, consumidor e fornecedor, na relação jurídico-material. Portanto, toda vez que um contrato de consumo acarretar prestações desproporcionais, o consumidor tem o direito à sua modificação para estabelecer e restabelecer a proporcionalidade, bem como ao direito à revisão de fatos supervenientes que tornem as prestações excessivamente onerosas.
11. Princípio da conservação dos contratos: o consumidor tem o direito de manter a proporcionalidade do ônus econômico que tem com o fornecedor na sua relação jurídico-

material, de modo que as prestações não poderão ser desproporcionais, podendo o consumidor estabelecer e restabelecer a proporcionalidade por meio da revisão das cláusulas contratuais. O objetivo do CDC é apenas conservar os contratos; para tanto, havendo desproporcionalidade ou onerosidade excessiva, devem ser feitas modificações ou revisões com o intuito de sua manutenção. Assim, a extinção contratual é realizada em última hipótese, quando não houver outra possibilidade de adimplir com as obrigações, ocorrendo ônus excessivo a qualquer das partes.

12. Princípio da solidariedade: todos os envolvidos responsáveis respondem pela ofensa cometida à vítima. Trata-se de mais uma defesa processual em que todos respondem solidariamente ao autor da ofensa pela reparação dos danos.

13. Princípio da igualdade: exige o permanente equilíbrio das partes. Trata-se da proteção ao consumidor, ao exigir boa-fé objetiva na atuação por parte do fornecedor. Para garantir o equilíbrio entre as partes, o consumidor tem o direito à informação, à revisão contratual e à conservação do contrato, sempre com o intuito de estar em paridade nas contratações. Está relacionado ao princípio da *"boa-fé objetiva"* e ao *"equilíbrio"*.

Letra e.

014. (VUNESP/JUIZ ESTADUAL/TJ SP/2023) Considerando que a vulnerabilidade do consumidor objetiva o estabelecimento da igualdade formal-material nas relações de consumo, é correto afirmar que

- a) a vulnerabilidade técnica decorre da falta de conhecimento jurídico específico, ou da falta de conhecimento sobre contabilidade ou economia, e resguarda o consumidor não profissional e o consumidor pessoa natural.
- b) a vulnerabilidade fática ou socioeconômica é aquela em que o fornecedor, por sua posição de monopólio, fático ou jurídico, por seu poder econômico ou em face da essencialidade do serviço, impõe sua superioridade a todos que com ele contratam.
- c) a vulnerabilidade informacional está relacionada com a falta de conhecimentos específicos do consumidor sobre o produto ou serviço que está adquirindo, possibilitando que seja mais facilmente enganado quanto às características do bem ou quanto à sua utilidade.
- d) a vulnerabilidade jurídica ou científica deriva da propaganda ou publicidade sobre o produto ou serviço, envolvendo a apresentação de dados insuficientes capazes de influenciar no processo decisório de compra do consumidor.



a) Errada. Vulnerabilidade jurídica: decorre do fato de o consumidor apresentar dificuldade no acesso à Justiça para defender seus direitos, seja no âmbito judicial, seja no administrativo. Poucas cidades brasileiras contam com Juizados de Defesa do Consumidor, PROCON, entre outros órgãos de defesa. A vulnerabilidade jurídica configura-se pelo fato de o consumidor

desconhecer os termos jurídicos e a estrutura jurídica dos contratos. Paulo Valério (2009, p. 145) diz que essa vulnerabilidade decorre da falta de acesso à Justiça. Sérgio Cavalieri Filho (op. cit. 50) considera a vulnerabilidade jurídica associada à questão científica. Em síntese, dizemos que a vulnerabilidade jurídica ou científica se mostra quando o consumidor não possui um entendimento jurídico específico em determinada área do conhecimento.

Fonte: ANDRADE, Tadeu Luciano Siqueira. Reconhecimento da Vulnerabilidade Linguística do Consumidor: Forma de Acesso à Justiça. Revista do Ministério Público do Rio de Janeiro n. 62, out./dez. 2016.

b) Certa. Vulnerabilidade fática, também chamada de socioeconômica, configura-se pela divergência entre a maior capacidade socioeconômica dos fornecedores no controle da produção. Trata-se das relações de poder entre fornecedor e consumidor. O fornecedor prepondera economicamente no mercado. Devido a essa relação de poder, o fornecedor exerce superioridade, às vezes prejudicando o consumidor.

Fonte: ANDRADE, Tadeu Luciano Siqueira. Reconhecimento da Vulnerabilidade Linguística do Consumidor: Forma de Acesso à Justiça. Revista do Ministério Público do Rio de Janeiro n. 62, out./dez. 2016.

c) Errada. Vulnerabilidade técnica: decorre do fato de o consumidor não ter conhecimento acerca do produto/serviço que está em circulação no mercado, estando, dessa forma, subordinada aos ditames da política do mercado. Relaciona-se esse tipo de vulnerabilidade à falta ou à inexistência de informações que são prestadas ao consumidor. O fornecedor detém o monopólio do conhecimento e do controle dos mecanismos da cadeia produtiva, e o consumidor não tem como avaliar o produto/serviço que está comprando ou contratando. Na vulnerabilidade técnica, o consumidor não detém o conhecimento técnico capaz de mensurar a qualidade, os meios empregados e o risco dos objetos da relação consumerista, sendo presumida, para grande parte da doutrina, em relação ao consumidor não profissional e ao profissional, desde que sua atividade não seja compatível com o bem ou com o serviço adquirido.

Fonte: ANDRADE, Tadeu Luciano Siqueira. Reconhecimento da Vulnerabilidade Linguística do Consumidor: Forma de Acesso à Justiça. Revista do Ministério Público do Rio de Janeiro n. 62, out./dez. 2016.

d) Errada. Vulnerabilidade informacional: está ligada à pessoa do consumidor. O consumo, atualmente, é mais visual, rápido e arriscado, necessitando de informações transparentes.

Fonte: ANDRADE, Tadeu Luciano Siqueira. Reconhecimento da Vulnerabilidade Linguística do Consumidor: Forma de Acesso à Justiça. Revista do Ministério Público do Rio de Janeiro n. 62, out./dez. 2016.

Letra b.

4.2. DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR

Diante do novo modelo de produção em massa, surgido com a Revolução Industrial, exigiu-se uma legislação específica capaz de proteger o vulnerável da relação jurídica

de consumo. Assim, a solução encontrada para reequilibrar uma relação tão desigual foi conferir direitos aos consumidores e impor deveres aos fornecedores. Os direitos básicos podem ser divididos em duas espécies: os materiais (para proteção de componentes de sua estrutura jurídico-patrimonial) e os instrumentais (para a obtenção, quando necessária, da satisfação efetiva desses direitos administrativa e juridicamente).

Apesar de o art. 6º do CDC elencar uma série de direitos básicos do consumidor, deve ser registrado que o rol desses direitos é **amplo e exemplificativo**, não se restringindo aos direitos listados neste artigo, nem ao próprio texto do Código de Defesa do Consumidor. O art. 7º, caput, da Lei n. 8.078/90, prevê: “Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade”. Vamos aos principais direitos previstos no CDC.

4.2.1. DIREITO À VIDA, À SAÚDE E À SEGURANÇA

O CDC prevê em seu art. 6º, I, como direito básico do consumidor “**a proteção da vida, da saúde e da segurança** contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de **produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos**”. Veja:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I – a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

4.2.2. DIREITO À LIBERDADE DE ESCOLHA E IGUALDADE NAS CONTRATAÇÕES

O CDC prevê em seu art. 6º, II, como direito básico do consumidor “a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a **liberdade de escolha e a igualdade nas contratações**”. Veja:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

II – a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

4.2.3. DIREITO À INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA

O CDC prevê, em seu art. 6º, III, na sua redação original, o direito básico à “**informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços**, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.” Veja:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Com a promulgação da Lei n. 12.741/2012, que alterou a redação original do art. 6º, III, do CDC, a informação adequada e clara sobre produtos e serviços passou a incluir os **tributos incidentes** sobre o preço desses produtos e serviços. Além disso, com a promulgação da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), entrou em vigor o parágrafo único do art. 6º do CDC, estabelecendo que a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços deve ser acessível à pessoa com deficiência.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

Parágrafo único. A informação de que trata o inciso III do caput deste artigo deve ser acessível à **pessoa com deficiência**, observado o disposto em regulamento. (Incluído pela Lei n. 13.146, de 2015) (Vigência)

DIREITO DO CONCURSO

015. (FGV/NACIONAL UNIFICADO (OAB)/XXIX EXAME/2019) Antônio é deficiente visual e precisa do auxílio de amigos ou familiares para compreender diversas questões da vida cotidiana, como as contas de despesas da casa e outras questões de rotina. Pensando nessa dificuldade, Antônio procura você, como advogado(a), para orientá-lo a respeito dos direitos dos deficientes visuais nas relações de consumo.

Nesse sentido, assinale a afirmativa correta.

- a) O consumidor poderá solicitar às fornecedoras de serviços, em razão de sua deficiência visual, o envio das faturas das contas detalhadas em Braille.
- b) As informações sobre os riscos que o produto apresenta, por sua própria natureza, devem ser prestadas em formatos acessíveis somente às pessoas que apresentem deficiência visual.
- c) A impossibilidade operacional impede que a informação de serviços seja ofertada em formatos acessíveis, considerando a diversidade de deficiências, o que justifica a dispensa de tal obrigatoriedade por expressa determinação legal.
- d) O consumidor poderá solicitar as faturas em Braille, mas bastará ser indicado o preço, dispensando-se outras informações, por expressa disposição legal.



- a) Certa. O pleito de Antônio tem fundamento no direito à informação, que deve ser acessível à pessoa com deficiência, nos termos do artigo 6º do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Parágrafo único. A informação de que trata o inciso III do caput deste artigo deve ser acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento.

b) Errada. O direito à informação é de todos os deficientes, nos termos do parágrafo único do artigo 6º do CDC (vide comentário da letra “a”).

c) Errada. A lei não faz a dispensa indicada na assertiva, sendo direito do consumidor a informação em formato acessível e dever do Poder Público e do fornecedor garanti-la, conforme se depreende do artigo 6º do CDC (vide comentário da letra “a”) e do artigo 69 do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), ao tratar do direito de acesso à informação e à comunicação.

d) Errada. O inciso III do artigo 6º do CDC estabelece que as informações estão relacionadas a preço, tributos, qualidade, composição, características, entre outros:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Letra a.

4.2.4. DIREITO À PROTEÇÃO CONTRA AS PRÁTICAS COMERCIAIS E CONTRATUAIS ABUSIVAS

O CDC prevê em seu art. 6º, IV, como direito básico do consumidor “a **proteção contra a publicidade enganosa e abusiva**, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra **práticas e cláusulas abusivas** ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”. Veja:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

4.2.5. DIREITO À MODIFICAÇÃO E REVISÃO COMO FORMAS DE PRESERVAÇÃO (IMPLÍCITA) DO CONTRATO DE CONSUMO

O CDC prevê em seu art. 6º, V, como direito básico do consumidor “a **modificação das cláusulas contratuais** que estabeleçam prestações **desproporcionais** ou sua **revisão** em razão de **atos supervenientes** que as tornem **excessivamente onerosas**”. Veja:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Assim, com a previsão no CDC da possibilidade de modificação de cláusulas desproporcionais e revisão das excessivamente onerosas, ele privilegia, mesmo que implicitamente, a **preservação do contrato de consumo**.

DIREITO DO CONCURSO

016. (FGV/ NACIONAL UNIFICADO (OAB)/IX EXAME/2012) A sociedade empresária XYZ Ltda. oferta e celebra, com vários estudantes universitários, contratos individuais de fornecimento de material didático, nos quais garante a entrega, com 25% de desconto sobre o valor indicado pela editora, dos livros didáticos escolhidos pelos contratantes (de lista de editoras de antemão definidas). Os contratos têm duração de 24 meses, e cada estudante compromete-se a pagar valor mensal, que fica como crédito, a ser abatido do valor dos livros escolhidos. Posteriormente, a capacidade de entrega da sociedade diminuiu, devido a dívidas e problemas judiciais. Em razão disso, ela pretende rever judicialmente os contratos, para obter aumento do valor mensal, ou então liberar-se do vínculo.

Acerca dessa situação, assinale a afirmativa correta.

- a) A empresa não pode se valer do Código de Defesa do Consumidor e não há base, à luz do indicado, para rever os contratos.
- b) Aplica-se o CDC, já que os estudantes são destinatários finais do serviço, mas o aumento só será concedido se provada a dificuldade financeira e que, ademais, ainda assim o contrato seja proveitoso para os compradores.
- c) Aplica-se o CDC, mas a pretendida revisão da cláusula contratual só poderá ser efetuada se provado que os problemas citados têm natureza imprevisível, característica indispensável, no sistema do consumidor, para autorizar a revisão.
- d) A revisão é cabível, assentada na teoria da imprevisão, pois existe o contrato de execução diferida, a superveniência de onerosidade excessiva da prestação, a extrema vantagem para a outra parte, e a ocorrência de acontecimento extraordinário e imprevisível.



Analisando o Código de Defesa do Consumidor, podemos perceber que as normas ali positivadas foram criadas para tentar equilibrar os poderes das partes nas relações de consumo. Logo, ao reconhecer a vulnerabilidade do consumidor, a Lei n. 8.078/1990 trouxe em seu texto uma ampla gama de institutos e preceitos na defesa do elo mais fraco da relação: o consumidor.

Nesse sentido, consta do art. 6º do CDC que é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Como se percebe, a revisão do contrato nos termos do CDC não pode ser aplicada em favor do fornecedor, ainda que se alegue a existência de dívidas e problemas judiciais. Ademais, ao fornecedor cabe os bônus da relação (lucros), mas também os ônus (riscos criados pela relação contratual). Logo, concluímos que a empresa não pode se valer do Código de Defesa do Consumidor. Da mesma forma, não há base, à luz do exposto, para rever os contratos, uma vez que o Código Civil de 2002 impõe que os acontecimentos que podem levar à resolução por onerosidade excessiva precisam ser extraordinários e imprevisíveis, o que não é o caso das dívidas e problemas judiciais.

Letra a.

4.2.6. DIREITO À EFETIVA PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS

O CDC prevê em seu art. 6º, VI, como direito básico do consumidor “a **efetiva prevenção e reparação de danos** patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”. Em face do exposto, o consumidor possui dois direitos: a efetiva prevenção de danos e a efetiva reparação de danos. Veja:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

Ainda, a efetiva prevenção e a reparação incluem:

- danos patrimoniais;
- danos morais;
- danos individuais (incluídos os individuais homogêneos);
- danos coletivos;
- danos difusos.

Adicionalmente, no tocante ao assunto, algumas súmulas do Superior Tribunal de Justiça ilustram a abrangência desses dispositivos:

- Súmula 387: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.”
- Súmula 402: “O contrato de seguro por danos pessoais compreende danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.”

4.2.7. DIREITO AO ACESSO À JUSTIÇA

O CDC prevê em seu art. 6º, VII, como direito básico do consumidor que “o acesso aos **órgãos judiciais e administrativos** com vistas à prevenção ou reparação de danos

patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados". Veja:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VII – o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

O legislador do CDC se preocupou com uma atuação mais efetiva do Poder Público em defesa da parte mais fraca na relação de consumo, para, assim, reequilibrar uma relação jurídica desigual. Além disso, houve previsão de competências administrativas e judiciárias com a finalidade de prevenir ou reparar danos ocorridos no mercado consumidor. Quanto ao acesso do consumidor à via judicial, foram previstas as seguintes iniciativas facilitadoras dispostas no art. 5º do CDC, ao enumerar os instrumentos para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo:

Art. 5º Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com os seguintes instrumentos, entre outros:

- I – manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita para o consumidor carente;
- II – instituição de Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, no âmbito do Ministério Público;
- III – criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de consumidores vítimas de infrações penais de consumo;
- IV – criação de Juizados Especiais de Pequenas Causas e Varas Especializadas para a solução de litígios de consumo;
- V – concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das Associações de Defesa do Consumidor.
- VI – instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural; (Incluído pela Lei n. 14.181, de 2021)
- VII – instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos de superendividamento. (Incluído pela Lei n. 14.181, de 2021)

4.2.8. DIREITO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

O CDC prevê em seu art. 6º, VIII, como direito básico do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a **inversão do ônus da prova**, a seu favor, no processo civil, quando, **a critério do juiz**, for **verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente**, segundo as regras ordinárias de experiência". Veja:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;##



DIREITO DO CONCURSO

- 017.** (FCC/ PROCURADOR DE UNIVERSIDADE ASSISTENTE (UNICAMP)/2022) No processo civil, o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) estabelece expressamente, como direito básico, a inversão do ônus da prova a favor do consumidor quando, a critério do juiz,
- a) verificar-se a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir seu encargo probatório em razão de sua desigualdade econômica.
 - b) for presumível que o fornecedor disponha, em seus registros comerciais e contábeis, de informações sobre a transação controvertida.
 - c) consideradas as circunstâncias do caso e a natureza da transação, for possível inferir sua boa-fé segundo as regras costumeiras.
 - d) ficar demonstrado que o fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito decorre diretamente da relação de consumo.
 - e) for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.



A questão cobra conhecimento sobre a facilitação da defesa do consumidor, sobretudo com relação à inversão do ônus da prova no CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Letra e.

A facilitação da defesa do consumidor em juízo tem como principal manifestação de ordem processual a inversão do ônus da prova, cujo assunto é tratado no Código de Processo Civil vigente (Lei n. 13.105/2015):

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

Assim, diante de uma ação judicial envolvendo relação de consumo, compete ao consumidor-autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Entretanto, o CDC prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em juízo, a critério do juiz, desde que presente um desses dois requisitos: verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor.

4.2.9. DIREITO AO RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ADEQUADOS E EFICAZES

O CDC prevê em seu art. 6º, X, como direito básico do consumidor “a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.” Veja:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

X – a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

Não se pode negar que o acesso a um serviço público eficaz e adequado consiste em um direito básico de todo consumidor, consoante o art. 6º, X, da Lei n. 8.078/1990. A eficiência dos serviços públicos, na realidade, é reflexo de normas constitucionais, como o princípio da eficiência, contido no artigo 37 da Lei Maior. Em regra, os serviços públicos, desde que remunerados, direta ou indiretamente, são regidos pelo CDC; todavia, os serviços públicos prestados sem a exigência de uma remuneração por parte do consumidor não se enquadram como relação de consumo, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor.

018. (FEPESE/PROCURADOR MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/2022) De acordo com o Código do Consumidor, são direitos básicos do consumidor:

- 1) a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.
- 2) a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.
- 3) a majoração seletiva do preço de produtos ou serviços.
- 4) o reconhecimento da vulnerabilidade do fornecedor no mercado de consumo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- d) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.



De acordo com o art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, apenas as afirmativas 1 e 2 representam direitos do consumidor.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I – a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II – a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII – o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

IX – (Vetado);

X – a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

XI – a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

XII – a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito;

XIII – a informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, por litro, por metro ou por outra unidade, conforme o caso.

Parágrafo único. A informação de que trata o inciso III do caput deste artigo deve ser acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento.

Letra a.

4.2.10. DIREITOS RELACIONADOS COM O SUPERENDIVIDAMENTO

A Lei n. 14.181/2021 alterou dispositivos do CDC (Lei n. 8.078/1990) e do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003), com a intenção de resguardar condições mínimas de subsistência de pessoas que se encontram em situação de superendividamento, não conseguindo pagar suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial. Veja as inserções no CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

XI – a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; (Incluído pela Lei n. 14.181, de 2021)

XII – a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; (Incluído pela Lei n. 14.181, de 2021)

XIII – a informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, por litro, por metro ou por outra unidade, conforme o caso. (Incluído pela Lei n. 14.181, de 2021)

DIREITO DO CONCURSO

019. (FGV/NACIONAL UNIFICADO (OAB)/XVII EXAME/2015) Tommy adquiriu determinado veículo junto a um revendedor de automóveis usados. Para tanto, fez o pagamento de 60% do valor do bem e financiou os 40% restantes com garantia de alienação fiduciária, junto ao banco com o qual mantém vínculo de conta-corrente. A negociação transcorreu normalmente e o veículo foi entregue. Ocorre que Tommy, alguns meses depois, achou que a obrigação assumida estava lhe sendo excessivamente onerosa. Procurou então você como advogado(a) a fim de saber se ainda assim seria possível questionar o negócio jurídico realizado e pedir revisão do contrato que Tommy sequer possuía.

A esse respeito, assinale a afirmativa correta.

a) A questão versa sobre alienação fiduciária em garantia que transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta do bem alienado, não havendo aplicabilidade do Código de

Defesa do Consumidor e, portanto, nem o pedido de revisão na hipótese, haja vista que a questão jurídica está submetida unicamente à leitura da norma geral civil, sem a inversão do ônus da prova.

b) A questão comporta aplicação do CDC, mas para propor ação revisional, a parte deve ingressar com medida cautelar preparatória de exibição de documentos, sob pena de extinção da medida cognitiva revisional por falta de interesse de agir.

c) A questão versa sobre alienação fiduciária em garantia, que transfere para o devedor a posse direta do bem, tornando-o depositário, motivo pelo qual a questão jurídica rege-se exclusivamente pelas regras impostas pelo Decreto-lei n. 911, de 1969, que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária.

d) A questão comporta aplicação do CDC, e a ação revisional pode ser proposta independentemente de medida cautelar preparatória de exibição de documentos, já que o pleito de exibição do contrato poderá ser formulado incidentalmente e nos próprios autos.



À luz do CDC, o “caso” em voga é abarcado pela legislação consumerista. Vejamos:

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

No que tange à apresentação dos documentos, a questão ainda cobra conhecimentos do CPC (Lei n. 13.105/2015):

Art. 401. Quando o documento ou a coisa estiver em poder de terceiro, o juiz ordenará sua citação para responder no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exhiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.

Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:

I – a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados; (Redação dada pela Lei n. 14.195, de 2021)

II – a finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias; (Redação dada pela Lei n. 14.195, de 2021)

III – as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária. (Redação dada pela Lei n. 14.195, de 2021)

Letra d.

5. JURISPRUDÊNCIAS DE DIREITO DO CONSUMIDOR

I – Jornada de Direito Comercial – Enunciado 9: Quando aplicado às relações jurídicas empresariais, o art. 50 do Código Civil não pode ser interpretado analogamente ao art. 28, § 5º, do CDC ou ao art. 2º, § 2º, da CLT.

I – Jornada de Direito Comercial – Enunciado 20: Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados entre empresários em que um dos contratantes tenha por objetivo suprir-se de insumos para sua atividade de produção, comércio ou prestação de serviços.

IX – Jornada de Direito Civil – Enunciado 686: Aplica-se o sistema de proteção e defesa do consumidor, conforme disciplinado pela Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, às relações contratuais formadas entre os aplicativos de transporte de passageiros e os usuários dos serviços correlatos.

Súmula 130-STJ: A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.

Súmula 479, STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Súmula 538, STJ: As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Súmula 563-STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.

Súmula 595, STJ: As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017)

Súmula 638, STJ: É abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade de instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito de contrato de penhor civil. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019)

Súmula 19, STJ: A fixação do horário bancário, para atendimento ao público, é da competência da União. (PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 04/12/1990, DJ 07/12/1990, p. 14682)

Súmula 233, STJ: O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/1999, DJ 08/02/2000, p. 264)

Súmula 283, STJ: As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.

Súmula 285, STJ: Nos contratos bancários posteriores ao Código de Defesa do Consumidor incide a multa moratória nele prevista. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2004, DJ 13/05/2004, p. 201)

Súmula 286, STJ: A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2004, DJ 13/05/2004, p. 201)

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129)

Súmula 379, STJ: os contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 24/05/2013, DJe 05/05/2009)

Súmula 380, STJ: A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 24/05/2013, DJe 05/05/2009)

Súmula 381, STJ: Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 24/05/2013, DJe 05/05/2009)

Súmula 382, STJ: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)

Súmula 387, STJ: É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral;

Súmula 388, STJ: A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral;

A vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo: O consumidor comprou a passagem da agência de turismo. Ocorre a companhia aérea cancelou o voo adquirido. A agência, que apenas vendeu o bilhete, não tem responsabilidade civil por esse cancelamento (art. 14, § 3º, I e II, do CDC). A responsabilidade é exclusiva da companhia aérea. STJ. 3ª Turma. REsp 2.082.256-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 12/9/2023 (Info 788).

Indivíduo que contrata serviço de corretagem de valores e títulos mobiliários é considerado consumidor: Deve ser reconhecida a relação de consumo existente entre a pessoa natural, que visa a atender necessidades próprias, e as sociedades que prestam, de forma habitual e profissional, o serviço de corretagem de valores e títulos mobiliários.

Ex: João contratou a empresa “Dinheiro S.A Corretora de Valores” para que esta intermediasse operações financeiras no mercado de capitais. Em outras palavras, João

contratou essa corretora para investir seu dinheiro na Bolsa de Valores. A relação entre João e a corretora é uma relação de consumo. STJ. 3ª Turma. REsp 1.599.535-RS, Rel. Min. Nancy Andrigli, julgado em 14/3/2017 (Info 600).

Participantes ou assistidos de plano de benefício e entidade de previdência complementar: Súmula 563-STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.

Erro grosseiro de sistema não obriga empresas a emitir passagens compradas a preço muito baixo: STJ. 3ª Turma. REsp 1.794.991-SE, Rel. Min. Nancy Andrigli, julgado em 05/05/2020 (Info 671).

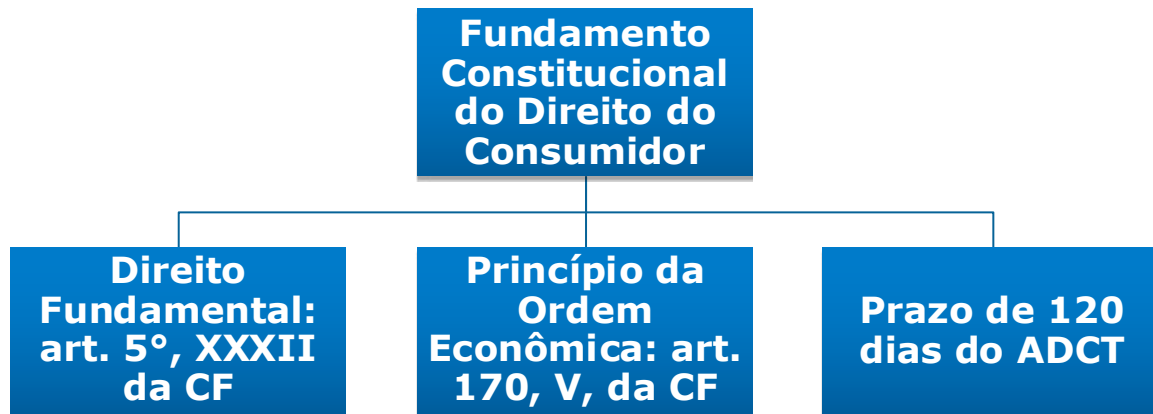
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é regra de instrução (e não regra de julgamento): A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória ou, quando proferida em momento posterior, há que se garantir à parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas, sob pena de absoluto cerceamento de defesa. STJ. 4ª Turma. REsp 1.286.273-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 08/06/2021 (Info 701).

NTEMA 210, STF – 25/05/17: Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais.

Se você gostou do material ou tem críticas, dá um feedback, bem como poste suas dúvidas lá no fórum. Estou esperando você lá no Fórum! Estudaaaaa!!!!

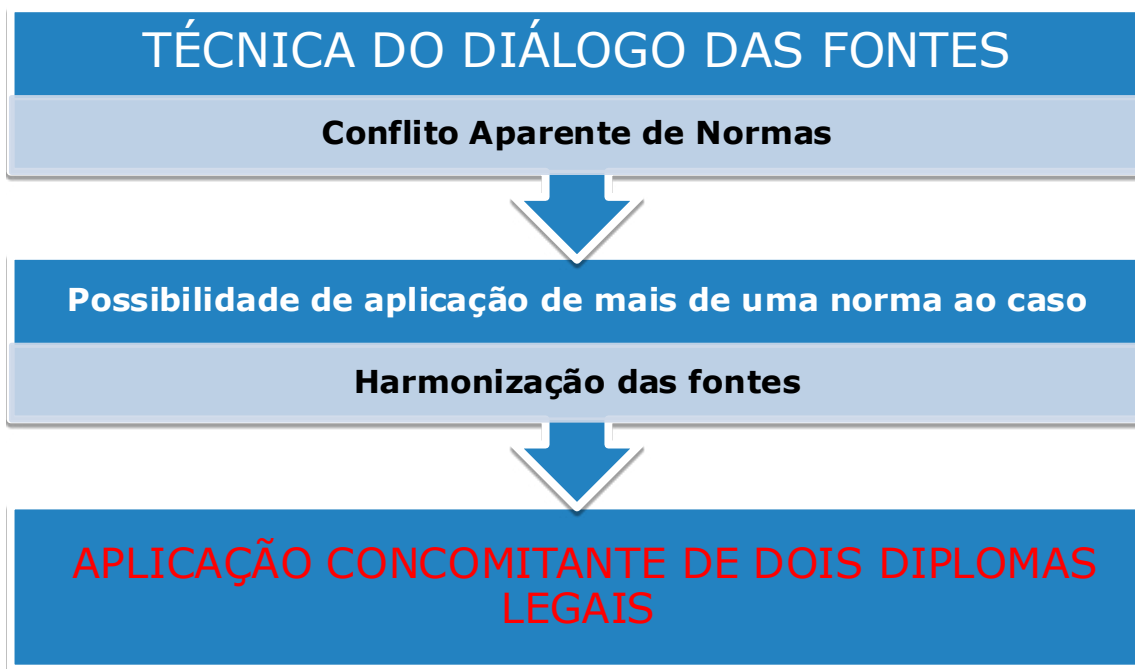
RESUMO

Nessa aula, você deve fixar os seguintes pontos:



Características do CDC:

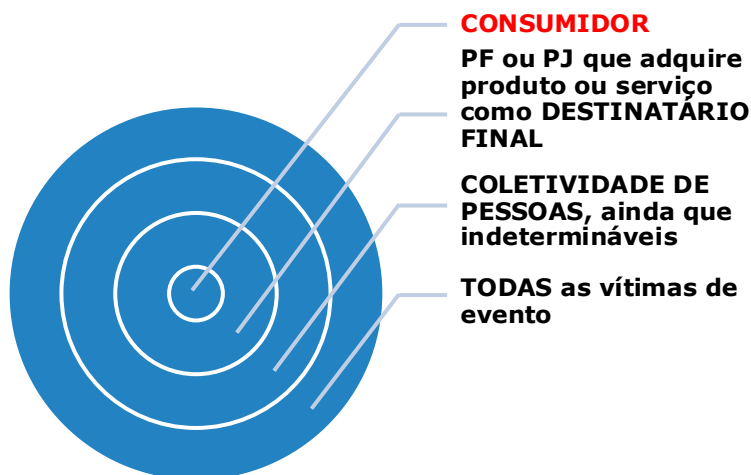
Lei Principlológica	Normas de ordem pública e interesse social	Microsistema multidisciplinar
Possui uma série de princípios que têm como objetivo equilibrar a vulnerabilidade do consumidor na relação de consumo: 1) Princípios gerais (art. 4º do CDC); 2) Direitos básicos do consumidor (art. 6º do CDC); 3) Princípios específicos do CDC em relação à publicidade e aos contratos de consumo; 4) Princípios complementares do CDC, com destaque para os princípios constitucionais afetos às relações de consumo.	O CDC dispõe em seu art. 1º: “O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.” Abrangência do CDC como norma de ordem pública: ➤ As decisões envolvendo relações de consumo não se restringem às partes envolvidas em litígio. ➤ As partes não poderão abrir mão dos direitos do consumidor. ➤ Juiz pode reconhecer de ofício direitos do consumidor.	O CDC é um microsistema multidisciplinar que engloba conteúdos de outros ramos jurídicos para proteger o consumidor (vulnerável): ➤ Direito Constitucional (respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana); ➤ Direito Civil (responsabilidade objetiva – independente de culpa – do produtor e fornecedor por danos causados aos consumidores); ➤ Processo Civil (inversão do ônus da prova); ➤ Processo Civil Coletivo (Tutela coletiva do consumidor, utilização de ações civis públicas); ➤ Direito Administrativo (além da esfera cível, também há proteção administrativa do consumidor). ➤ Direito Penal (responsabilização criminal no CDC)



RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO: pode ser entendida como a relação firmada entre consumidor e fornecedor, a qual possui como propósito a aquisição de um produto ou a contratação de um serviço.



CONSUMIDOR: a definição básica é toda pessoa física (vulnerabilidade é presumida) ou pessoa jurídica (vulnerabilidade precisa ser comprovada) que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.



Para compreensão de quem é o destinatário final surgiram duas teorias:

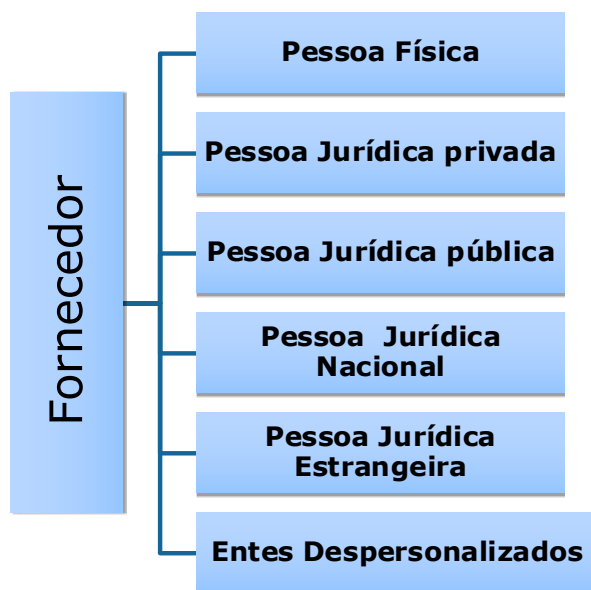
a) Teoria Finalista ou Subjetiva: consumidor é aquele destinatário **FÁTICO** (último da cadeia de consumo) e **ECONÔMICO** (não utiliza o produto para repasse ou lucro, mas para consumo próprio) do produto ou serviço. Portanto, uma empresa que adquire 10 filtros para revenda não é consumidora, entretanto, se adquire um filtro para uso próprio, ela é considerada consumidora.

b) Teoria Maximalista: consumidor é **somente** o **destinatário final** fático do produto ou serviço, independentemente de dar ao produto uma destinação produtiva (econômica) ou doméstica. Para exemplificar a aplicação dessa teoria, imagine aquela fabricante de carros que compra tintas para pinturas de seus carros (em tese não adquiriu para seu consumo próprio), nesta hipótese a fabricante de carros pode ser reconhecida como consumidor.

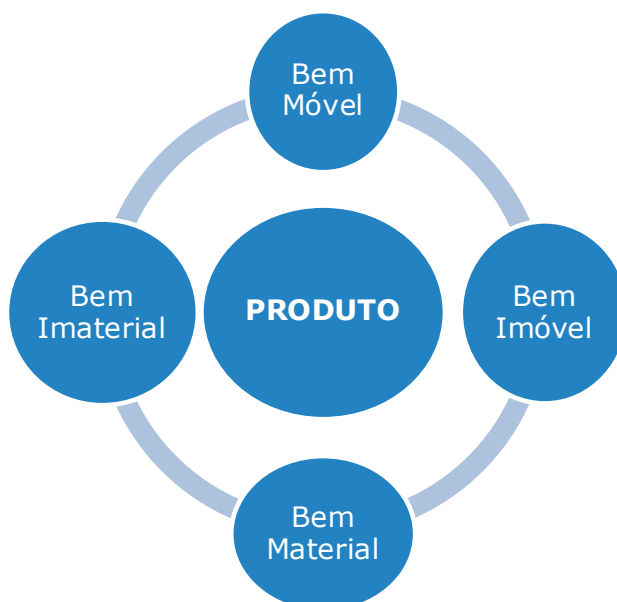


TEORIA FINALISTA MITIGADA: centrada na ideia de enquadrar a pessoa jurídica como consumidora, mas desde que provada sua vulnerabilidade.

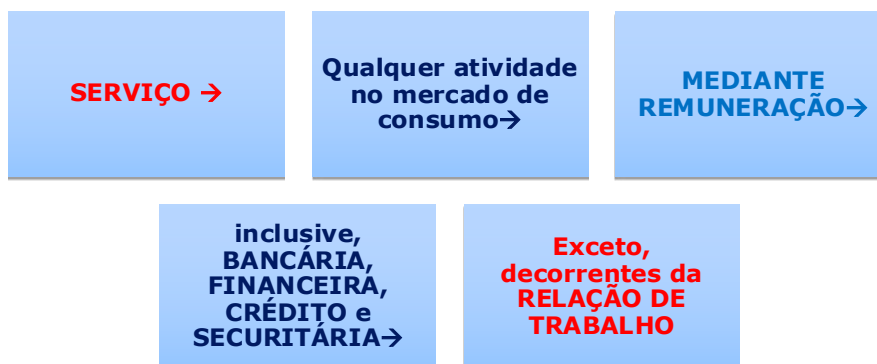
Fornecedor: toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.



PRODUTO: é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial



SERVIÇO: é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.



OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMO OBJETO DA RELAÇÃO DE CONSUMO: os serviços bancários estão citados explicitamente no rol § 2º do art. 3º do CDC como de abrangência de aplicação do CDC. Súmula 381 do STJ. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

RELAÇÃO ENTRE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS PARTICIPANTES: A atividade securitária foi incluída explicitamente no art. 3º, § 2º, do CDC como um serviço de abrangência do CDC. Após algumas mudanças de entendimento, prevalece o entendimento de que o CDC somente será cabível em se tratando de entidade **de previdência complementar aberta**. Na hipótese de entidade fechada, a incidência do CDC não será permitida, nos termos da Súmula 563: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”.

PLANOS DE SAÚDE: conforme a Súmula 469, do STJ é consumerista a relação firmada entre consumidores e operadoras de planos de saúde, aplicando-se o CDC, veja a Súmula 469, STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Ocorre a aplicação do CDC nas hipóteses em que uma determinada empresa gerencia os contratos para obtenção de lucro. Entretanto, em situações em que grupos específicos de indivíduos se reúnem para rateio de despesas, como nos casos de **PLANOS DE AUTOGESTÃO** entre servidores públicos não são aplicáveis das regras do CDC (Resp. 1285483/PB, STJ).

RELAÇÃO ENTRE CLIENTE E ADVOGADO: as relações entre clientes e advogados são reguladas por lei própria (Lei 9.806/94), desta forma, não se aplica o CDC nessas relações contratuais.

RELAÇÃO ENTRE FRANQUEADO E FRANQUEADOR: a relação entre franqueado e franqueador também é regida por lei própria (Lei n. 8.078/1990), eis que o franqueado não é consumidor, não se aplicando o CDC.

RELAÇÃO ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO DE IMÓVEIS: os contratos de locação também são regulados por lei própria (Lei 8.245/9), e conforme entendimento do STJ, não se aplica o CDC.

RELAÇÃO ENTRE CONDOMÍNIO E O CONDÔMINO: o CDC não é aplicável à relação entre condômino e condomínio por se tratar de comunhão de proprietários e não se amoldar aos conceitos de consumidor e fornecedor (AgRg no Ag 1122191/SP, STJ).

RELAÇÃO ENTRE PASSAGEIRO E COMPANHIA AÉREA DECORRENTE DE EXTRAVIO DE BAGAGEM E DE ATRASO DE VOO INTERNACIONAL: no caso de danos materiais decorrentes de extravio de bagagem ocorrido em transporte internacional envolvendo consumidor aplica-se a Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. No caso de dano moral deve-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC.

A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo:

O atendimento às necessidades dos consumidores
O respeito à sua dignidade, saúde e segurança
A proteção de seus interesses econômicos
A melhoria da sua qualidade de vida
A transparência e a harmonia das relações de consumo

Princípio do CDC (Rol exemplificativo)	Significado
Princípio da proteção do consumidor pelo Estado	Dever do Estado promover a defesa do consumidor, principalmente por ser este a parte hipossuficiente da relação de consumo (CF/1988: 5º, XXXII)
Princípio da vulnerabilidade do consumidor	O consumidor é considerado a parte mais fraca da relação de consumo, seja pela falta de conhecimento de direitos ou técnico, devendo haver iniciativas para promover o equilíbrio da relação jurídica (art. 4º, I do CDC).
Princípio da responsabilidade solidária	Em caso de dano ao consumidor, garante que todos os fornecedores respondem de forma solidária em caso de danos (independe de culpa — responsabilidade objetiva). Previsto no art. 7º, parágrafo único; 25, §1º e artigo 18, todos do CDC.
Princípio da educação	O Poder Público deve promover ações políticas e educativas que visem dar conhecimento aos cidadãos de seus direitos.
Princípio da transparência	Todos os produtos e serviços devem ter “padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho” (artigo 4º, II, “d” do CDC).
Princípio da igualdade	Parte do pressuposto de todo consumidor é a parte hipossuficiente da relação consumerista; neste sentido, as partes, em especial o fornecedor ou prestador de serviço, devem agir de forma clara e com boa-fé.
Princípio da informação	Direito de todos os consumidores e também fornecedores e prestadores de serviço o acesso às informações quanto aos seus direitos e deveres, de modo a melhorar as relações consumeristas (artigo 4º, IV do CDC).

QUESTÕES DE CONCURSO

001. (Q3973786/ FCC/DPE RS/DEFENSOR PÚBLICO/2025) Sobre a incidência e a proteção promovidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) é correto afirmar:

- a) O domínio do crédito que leva à busca ativa na concessão de empréstimos não requeridos, o Império do marketing concernente à criação artificial de necessidades e o tempo das transações e da duração dos contratos importa no reconhecimento de maior catividade e vulnerabilização do consumidor, mas não afeta a principiologia contratual clássica e a intangibilidade dos contratos firmados no âmbito do CDC.
- b) O superendividamento somente se configura se o consumidor for pessoa natural e esteja em manifesta impossibilidade de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, considerando tanto exigíveis quanto vincendas, derivadas de operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.
- c) O CDC é aplicável às instituições financeiras e ao crédito educativo, mas não às empresas administradoras de cartão de crédito e ao sistema financeiro de habitação.
- d) Não se configuram relações de consumo o acidente de trânsito envolvendo fornecedor sem relação contratual anterior com a vítima ou a exposição à publicidade abusiva sem o consequente ato de consumo pela vítima afetada.
- e) Não caberia à Defensoria Pública patrocinar a resolução de litígio envolvendo pessoa jurídica mediante o seu reconhecimento na condição de consumidora, uma vez que o status de consumidor abrange apenas pessoas físicas.

002. (CEBRASPE/CESPE/ ANALISTA TÉCNICO DA SUSEP/DIREITO, POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENHO INSTITUCIONAL/DIREITO, POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENHO INSTITUCIONAL/2025) Considerando as disposições da legislação consumerista brasileira, julgue o item seguinte. A defesa do consumidor é dever do Estado e um princípio basilar da ordem constitucional econômica.

003. (IDESG/ FISCAL MUNICIPAL/REF CARIACICA/DEFESA DO CONSUMIDOR/DEFESA DO CONSUMIDOR/2025) Considerando as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) sobre as noções de consumidor, fornecedor, produto e serviço, analise as assertivas a seguir:

- I – Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
- II – Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
- III – Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem,

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

IV – Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, e as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Das assertivas, pode-se afirmar que:

- a) Apenas I, II e IV estão corretas.
- b) I, II, III e IV estão corretas.
- c) Apenas III e IV estão incorretas.
- d) Apenas I, II e III estão corretas.

004. (CEBRASPE/CESPE/ Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS)/Sem Área/Sem Área/2025)

Considerando o direito do consumidor no contexto dos serviços de saúde suplementar, julgue o item a seguir.

As normas consumeristas visam proteger exclusivamente os direitos individuais do consumidor, considerada a posição de vulnerabilidade do indivíduo na esfera social.

005. (FURB/PROCURADOR AUTÁRQUICO/SAMAE JS/2023) Segundo o art. 5, inc. XXXII, da Constituição Federal de 1988, o Estado deverá promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. Com base nesse dispositivo constitucional, em 11 de setembro de 1990, foi publicada a lei n.º 8.078, que dispõe sobre a proteção do consumidor. A partir desse cenário, assinale a alternativa correta:

- a) A Política Nacional das Relações de Consumo deve atender a alguns princípios elencados na lei, entre eles fomentar ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores.
- b) Toda informação ou publicidade, ainda que imprecisa e vaga, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
- c) As cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que condicionem ou limitem de qualquer forma o acesso aos órgãos do Poder Judiciário são válidas, uma vez que a conciliação e a resolução de conflitos de forma extrajudicial devem ser fomentadas.
- d) Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa física ou jurídica, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e já vencidas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

e) Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com alguns instrumentos, com exceção da instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos de superendividamento, uma vez que tal matéria deve ser levada à apreciação do Judiciário.

006. (FUNDATEC/GUARDA CIVIL MUNICIPAL/PREF URUGUAIANA/2023) Analise os conceitos a seguir conforme a Lei n. 8.078/1990, sobre a proteção do consumidor:

- Pessoa que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
- Pessoa que desenvolve atividade de produção ou comercialização de produtos ou serviços.
- Qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial.
- Qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração.

Com base na referida Lei, essas são as definições de quais conceitos, respectivamente?

- a) Consumidor, fornecedor, produto e serviço.
- b) Usuário, inventor, produto e consórcio.
- c) Proprietário, consumidor, serviço e produto.
- d) Comerciante, fornecedor, consórcio e carga.
- e) Fornecedor, proprietário, serviço e resíduo.

007. (CEBRASPE/CESPE/ PRODUTOR CULTURAL/FUB/2025) Em relação ao disposto no Código de Defesa do Consumidor (CDC), julgue o item a seguir.

Constitui objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo o atendimento das necessidades dos consumidores, considerado, entre outros princípios, o da ação governamental no sentido de proteger efetivamente o público consumidor.

008. (FGV/JUIZ ESTADUAL/TJ SE/2025) Em uma demanda consumerista versando sobre pane elétrica em automóvel, o juiz proferiu a seguinte decisão: “1. Primeiramente, inverte o ônus da prova em favor do consumidor, por considerar liminarmente provada sua vulnerabilidade técnica; 2. Indefiro, contudo, a tutela antecipada para a imediata disponibilização do veículo reserva. Afinal, se por um lado a providência é irreversível, não há dano irreparável a considerar, na medida em que todos os prejuízos indicados na inicial são plenamente componíveis ao final, se evidenciada a razão do autor”.

Nesse caso, à luz exclusivamente do Código de Defesa do Consumidor, é correto afirmar que o magistrado:

- a) acertou em ambos os itens;
- b) equivocou-se apenas no primeiro item, porque, para inversão do ônus da prova, a par da vulnerabilidade técnica, é necessário que se comprove também a verossimilhança das alegações;

- c) equivocou-se apenas no segundo item, diante da primazia da tutela específica;
- d) equivocou-se apenas no primeiro item, porque, embora os requisitos sejam alternativos (vulnerabilidade ou verossimilhança), não poderia ter decretado a inversão do ônus da prova liminarmente;
- e) equivocou-se em ambos os itens.

009. (QUADRIX/ Fiscal (CRMV TO)/Agente de Fiscalização/Agente de Fiscalização/2025)

De acordo com o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, não está entre os direitos básicos do consumidor a

- a) proteção da vida, a saúde e a segurança contra riscos provocados por produtos e serviços.
- b) facilitação da defesa de seus direitos, incluindo o acesso à justiça.
- c) exigência de pagamento antecipado de serviços futuros como condição obrigatória de contrato.
- d) informação clara e adequada sobre produtos e serviços, incluindo riscos e características essenciais.
- e) proteção contra publicidade enganosa e abusiva.

010. (CEBRASPE/CESPE/ ANALISTA TÉCNICO DA SUSEP/DIREITO, POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENHO INSTITUCIONAL/DIREITO, POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENHO INSTITUCIONAL/2025)

Considerando as disposições da legislação consumerista brasileira, julgue o item seguinte. Quando da repactuação de dívidas, deve-se observar a preservação do mínimo existencial.

011. (CEBRASPE/CESPE/ANALISTA TÉCNICO DA SUSEP/DIREITO, POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENHO INSTITUCIONAL/DIREITO, POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENHO INSTITUCIONAL/2025)

Considerando as disposições da legislação consumerista brasileira, julgue o item seguinte. A inversão do ônus da prova no processo civil, em causas consumeristas, independe de condicionantes legais.

012. (CEBRASPE/CESPE/ PRODUTOR CULTURAL/FUB/2025) Em relação ao disposto no Código de Defesa do Consumidor (CDC), julgue o item a seguir.

O CDC prevê como direito básico do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, sendo, entretanto, omissa quanto a métodos comerciais coercitivos.

013. (CEBRASPE/CESPE/ PRODUTOR CULTURAL/FUB/2025) Em relação ao disposto no Código de Defesa do Consumidor (CDC), julgue o item a seguir.

Entre os direitos básicos do consumidor inclui-se a informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, por litro, por metro ou por outra unidade, conforme o caso.

014. (IDESG/FISCAL MUNICIPAL/PREF CARIACICA/DEFESA DO CONSUMIDOR/DEFESA DO CONSUMIDOR/2025) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), são considerados direitos básicos do consumidor, EXCETO:

- a) A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.
- b) A proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos.
- c) A preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito.
- d) A educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, ressalvadas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações.

015. (FGV/NACIONAL UNIFICADO (OAB)/XL EXAME/2024) Você, como advogado(a), foi procurado(a) pela senhora Magda para orientá-la quanto às dificuldades de atendimento de suas demandas no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da operadora do plano de saúde a que ela aderiu a partir do mês de novembro de 2022. A consulente narrou a você que não consegue contato telefônico com o SAC nos finais de semana, pois o atendimento se encerra às 22h de sexta-feira e só é retomado a partir de 6h de segunda-feira e não há outro canal de atendimento no período indicado para o registro de demandas. Por fim, durante o tempo de espera para atendimento, a operadora veicula várias mensagens de caráter informativo sobre os procedimentos para fruição de direitos dos clientes e acesso à rede referenciada e mensagens publicitárias de seus patrocinadores. Com base na narrativa e nas determinações legais para atendimento de demandas no SAC, assinale a afirmativa correta.

- a) Os fatos narrados pela consulente não constituem infração, podendo ser interrompido o atendimento em certos horários; é possível veicular mensagens informativas antes do atendimento, vedadas as mensagens publicitárias de seus patrocinadores.
- b) A operadora do plano de saúde pode interromper o atendimento ao consumidor em horários previamente determinados e divulgados, bem como apenas pode veicular mensagens de caráter informativo e publicitárias de seus próprios produtos e serviços.
- c) É defeso à operadora do plano de saúde interromper o atendimento ao consumidor, mas está autorizada a veicular mensagens informativas desde que tratem dos direitos e deveres dos consumidores.
- d) Os fatos narrados pela consulente revelam que a operadora do plano de saúde não cometeu infração administrativa, pois não é obrigatório disponibilizar outros canais de acesso ao SAC além do atendimento telefônico, sendo possível veicular mensagens antes do atendimento

016. (QUADRIX/ ANALISTA DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON DF)/ ADMINISTRAÇÃO/2023) De acordo com as disposições da Lei n. 8.078/1990, julgue o item. O fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolve atividade de produção, de montagem, de criação, de construção, de transformação, de importação, de exportação, de distribuição ou de comercialização de produtos ou prestação de serviços.

017. (QUADRIX/ ANALISTA DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON DF)/ ADMINISTRAÇÃO/2023) De acordo com as disposições da Lei n. 8.078/1990, julgue o item. O serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, por intermédio de remuneração, salvo as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária.

018. (QUADRIX/ Analista de Atividades de Defesa do Consumidor (PROCON DF)/ Administração/2023) De acordo com as disposições da Lei n. 8.078/1990, julgue o item. O produto é qualquer bem, seja ele móvel ou imóvel, material ou imaterial.

019. (QUADRIX/ FISCAL/CRO PB/2023) No que diz respeito ao Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), julgue o item.

A coletividade de pessoas, quando indetermináveis, ainda que tenha intervindo nas relações de consumo, não poderá ser equiparada como consumidor.

020. (QUADRIX/FISCAL/CRO PB/2023) No que diz respeito ao Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), julgue o item.

Os bens imóveis ou imateriais não são considerados produtos para efeitos do Código de Defesa do Consumidor.

021. (IBADE/AGENTE/PREF B SÃO FRANCISCO/FISCALIZAÇÃO/PROCON/2022) Leia as afirmativas abaixo.

A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

I – fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores.

II – educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo.

III – reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo.

IV – pela ausência do Estado no mercado de consumo.

V – coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, exceto a concorrência desleal, mesmo que possa causar prejuízos aos consumidores

Estão corretas apenas as afirmativas:

- a) I, II e IV.
- b) II e III.
- c) I, II e III.
- d) III, IV e V.
- e) II, III e V.

022. (AVANÇASP/Fiscal (Pref Americana)/Atividades/2023) Quanto ao Código de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa correta:

- a) Consumidor é toda pessoa somente física que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
- b) Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
- c) Consumidor é toda pessoa somente jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
- d) Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza somente serviço como destinatário final.
- e) Consumidor é toda pessoa, somente, física que adquire ou utiliza, somente, produto como destinatário final.

023. (QUADRIX/ANALISTA DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON DF)/ADMINISTRAÇÃO/2023) De acordo com as disposições da Lei n. 8.078/1990, julgue o item. Denominam-se consumidores aqueles que adquirem ou utilizam produtos ou serviços na condição de destinatários finais, mediante a condição de serem pessoas físicas.

024. (AVANÇASP/FISCAL/PREF AMERICANA/OBRAS E POSTURAS/2023) De acordo com as disposições gerais da Lei do consumidor, julgue as alternativas, a seguir, em verdadeiro ou falso:

- I – Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
 - II – Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como produtor.
 - III – Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.
- a) V – F – V
 - b) F – F – V
 - c) V – V – V

d) V – V – F

e) V – F – F

025. (FURB/FISCAL (PREF SCHROEDER)/RELAÇÕES DE CONSUMO/2023) De acordo com a Lei n. 8.078/1990 e alterações posteriores, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona o termo com o conceito:

Primeira coluna: termo

1. Consumidor
2. Fornecedor
3. Produto
4. Serviço

Segunda coluna: conceito

- () É toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
- () É qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.
- () É toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
- () É qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- a) 3 – 4 – 1 – 2.
- b) 2 – 4 – 1 – 3.
- c) 4 – 2 – 3 – 1.
- d) 2 – 1 – 4 – 3.
- e) 1 – 3 – 2 – 4.

026. (AVANÇASP/ FISCAL (PREF AMERICANA)/ATIVIDADES/2023) Quanto ao Código de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa correta, no que diz respeito ao fornecedor:

- a) Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
- b) Fornecedor é toda pessoa física, pública ou privada, nacional, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção,

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

c) Fornecedor é toda pessoa jurídica, privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

d) Fornecedor é toda pessoa física, privada, estrangeira, bem como os entes personalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

e) Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública, estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

027. (QUADRIX/ PROFISSIONAL ANALISTA SUPERIOR (CRECI 6 PR)/ADVOGADO/2023) Com relação ao direito do consumidor, julgue o item.

Considera-se consumidor por equiparação a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, a intervir nas relações de consumo.

028. (CEBRASPE/CESPE/DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE/2022) O mecanismo que visa garantir igualdade formal-material aos sujeitos da relação jurídica de consumo se traduz no

- a) princípio da modificação contratual.
- b) princípio da prevenção.
- c) princípio da informação.
- d) princípio do interesse social.
- e) princípio da vulnerabilidade.

029. (INSTITUTO ACCESS/JUIZ LEIGO/TJ PB/2022) Em relação ao que define o Código de Defesa do Consumidor, analise as afirmativas a seguir:

I – Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, desde que determináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

II – Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

III – Produto é qualquer bem, desde que móvel e material.

Assinale

- a) se apenas a afirmativa I estiver correta.
- b) se apenas a afirmativa II estiver correta.

- c) se apenas a afirmativa III estiver correta.
- d) se nenhuma afirmativa estiver correta.

030. (INSTITUTO CONSULPLAN/JUIZ LEIGO/TJ CE/2022) Considerando a Lei n. 8.078/1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, desde que determináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.
- () Somente a pessoa física ou jurídica, pública ou privada, se enquadra no conceito de fornecedor. Os entes despersonalizados, ainda que desenvolvam atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços, não se enquadram neste conceito.
- () Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito, securitária e as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

A sequência está **correta** em

- a) V, V, F.
- b) F, V, V.
- c) V, F, V.
- d) F, F, F.

031. (FEPESE/ FISCAL/PREF CHAPECÓ/DEFESA DO CONSUMIDOR/2022) Analise as afirmativas abaixo de acordo com a Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor.

1. Constitui direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais, individuais, coletivos e difusos, não incluídos os danos morais.
2. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
3. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
4. A garantia legal de adequação do produto ou serviço depende de previsão contratual expressa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.

- d) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

032. (INSTITUTO CONSULPLAN/ ANALISTA DE ATIVIDADES DA SECRETARIA (CM UNAÍ)/ CONSULTOR JURÍDICO/2022) Assinale a alternativa **correta**.

- a) Considera-se consumidor somente a pessoa física determinada ou pessoa jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final.
- b) No Brasil, os direitos básicos do consumidor estão elencados em rol taxativo da Lei de Regência (Lei n. 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor).
- c) Tendo mais de um autor a ofensa a direitos básicos do consumidor, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
- d) Nas relações de consumo, considera-se serviço qualquer atividade fornecida no mercado mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, securitária e as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

033. (CEBRASPE/CESPE/PROMOTOR DE JUSTIÇA/MPE AC/2022) De acordo com o dispositivo pertinente do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o conceito correto de fornecedor é

- a) toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
- b) toda pessoa jurídica, pública ou privada, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
- c) toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço.
- d) toda pessoa jurídica, pública ou privada, desde que nacional, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
- e) toda pessoa física privada, nacional ou estrangeira, que desenvolve atividade de produção, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos.

034. (CEBRASPE/CESPE/JUIZ ESTADUAL/TJ MA/2022) No que diz respeito às regras e aos princípios aplicáveis ao direito do consumidor, assinale a opção correta, de acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF), o Código de Defesa do Consumidor (CDC), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a doutrina.

- a) As matérias tratadas no CDC são de ordem pública, o que permite ao juiz conhecer de ofício, por exemplo, cláusulas abusivas em contratos bancários.
- b) A defesa do consumidor é um direito constitucional fundamental e também um dos princípios da atividade econômica.
- c) O CDC é interpretado pela doutrina como microssistema, o que demonstra sua multidisciplinaridade e organicidade, a indicar um isolamento em relação ao restante do ordenamento jurídico.
- d) O CDC é uma lei ordinária, de função social, direcionada para o segmento vulnerável da relação jurídica, razão pela qual todo o seu conteúdo é composto por normas de direito público.
- e) Não incidem os dispositivos do CDC nos contratos celebrados antes de sua vigência, ainda que se trate de contratos de execução diferida e prazo indeterminado.

035. (FURB/Procurador Autárquico/SAMAE JS/2023) Segundo o art. 5, inc. XXXII, da Constituição Federal de 1988, o Estado deverá promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. Com base nesse dispositivo constitucional, em 11 de setembro de 1990, foi publicada a lei n.º 8.078, que dispõe sobre a proteção do consumidor. A partir desse cenário, assinale a alternativa **correta**:

- a) A Política Nacional das Relações de Consumo deve atender a alguns princípios elencados na lei, entre eles fomentar ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores.
- b) Toda informação ou publicidade, ainda que imprecisa e vaga, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
- c) As cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que condicionem ou limitem de qualquer forma o acesso aos órgãos do Poder Judiciário são válidas, uma vez que a conciliação e a resolução de conflitos de forma extrajudicial devem ser fomentadas.
- d) Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa física ou jurídica, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e já vencidas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
- e) Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com alguns instrumentos, com exceção da instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos de superendividamento, uma vez que tal matéria deve ser levada à apreciação do Judiciário.

036. (VUNESP/ JUIZ LEIGO /TJ RJ /2022) Acerca do conceito de serviços abarcados pelo Código de Defesa do consumidor (CDC), é **correto** afirmar que

- a) quaisquer serviços gratuitos não são abarcados pelo CDC.

- b) se exclui da lista de serviços por ele tutelados os de natureza trabalhista.
- c) serão assim considerados, apenas quando efetivamente remunerados.
- d) os serviços de crédito não são passíveis de serem relacionados a uma relação de consumo.
- e) serviços de natureza bancária são regidos por legislação específica e não são cobertos pelo CDC.

GABARITO

1. b
2. C
3. d
4. E
5. a
6. a
7. C
8. e
9. c
10. C
11. E
12. E

13. C
14. d
15. c
16. C
17. E
18. C
19. E
20. E
21. c
22. b
23. E
24. a

25. b
26. a
27. C
28. e
29. b
30. d
31. b
32. c
33. a
34. b
35. a
36. b

GABARITO COMENTADO

001. (Q3973786/ FCC/DPE RS/DEFENSOR PÚBLICO/2025) Sobre a incidência e a proteção promovidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) é correto afirmar:

- a) O domínio do crédito que leva à busca ativa na concessão de empréstimos não requeridos, o Império do marketing concernente à criação artificial de necessidades e o tempo das transações e da duração dos contratos importa no reconhecimento de maior catividade e vulnerabilização do consumidor, mas não afeta a principiologia contratual clássica e a intangibilidade dos contratos firmados no âmbito do CDC.
- b) O superendividamento somente se configura se o consumidor for pessoa natural e esteja em manifesta impossibilidade de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, considerando tanto exigíveis quanto vincendas, derivadas de operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.
- c) O CDC é aplicável às instituições financeiras e ao crédito educativo, mas não às empresas administradoras de cartão de crédito e ao sistema financeiro de habitação.
- d) Não se configuram relações de consumo o acidente de trânsito envolvendo fornecedor sem relação contratual anterior com a vítima ou a exposição à publicidade abusiva sem o consequente ato de consumo pela vítima afetada.
- e) Não caberia à Defensoria Pública patrocinar a resolução de litígio envolvendo pessoa jurídica mediante o seu reconhecimento na condição de consumidora, uma vez que o status de consumidor abrange apenas pessoas físicas.



a) Errada. A afirmativa sugere que a vulnerabilidade do consumidor não afeta a principiologia contratual clássica e a intangibilidade dos contratos no âmbito do CDC. No entanto, o CDC reconhece a vulnerabilidade do consumidor e estabelece normas que podem modificar a aplicação dos princípios contratuais clássicos para proteger o consumidor, nos termos do CDC:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

I – reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.

b) Certa. A afirmativa está correta ao definir o superendividamento como a situação em que o consumidor, pessoa natural, está em manifesta impossibilidade de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, considerando tanto as exigíveis quanto as vincendas, nos termos do CDC:

Art. 54-A. Para os fins desta Seção, considera-se:

I – superendividamento: a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação;

II – dívida de consumo: a decorrente de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

c) Errada. A afirmativa incorretamente exclui as empresas administradoras de cartão de crédito e o sistema financeiro de habitação da aplicação do CDC. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que o CDC é aplicável às instituições financeiras, incluindo administradoras de cartão de crédito, inclusive conforme Súmula 297 do STJ:

JURISPRUDÊNCIA

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Ainda 'O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.' (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/08/2009, DJe 10/09/2009).

d) Errada. A afirmativa sugere que não se configuram relações de consumo em acidentes de trânsito sem relação contratual ou exposição à publicidade abusiva sem ato de consumo. No entanto, o CDC pode ser aplicado em casos de publicidade abusiva, mesmo sem ato de consumo, e a relação de consumo pode ser configurada em situações de fato, nos termos do CDC:

Art. 29. Para os fins deste Código, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

e) Errada. A afirmativa incorretamente limita o status de consumidor apenas a pessoas físicas, excluindo pessoas jurídicas. O CDC reconhece que pessoas jurídicas também podem ser consideradas consumidoras, e a Defensoria Pública pode atuar em sua defesa, conforme CDC:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 5º Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor com os seguintes instrumentos, entre outros:

II – a Defensoria Pública.

Letra b.

002. (CEBRASPE/CESPE/ ANALISTA TÉCNICO DA SUSEP/DIREITO, POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENHO INSTITUCIONAL/DIREITO, POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENHO INSTITUCIONAL/2025) Considerando as disposições da legislação consumerista brasileira, julgue o item seguinte. A defesa do consumidor é dever do Estado e um princípio basilar da ordem constitucional econômica.



De fato, a defesa do consumidor é dever do Estado e um princípio basilar da ordem constitucional econômica, nos termos expressos da Constituição Federal, in verbis:

Art. 5. (...)

XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:(...)

V – defesa do consumidor;

Certo.

003. (IDESG/ FISCAL MUNICIPAL/REF CARIACICA/DEFESA DO CONSUMIDOR/DEFESA DO CONSUMIDOR/2025) Considerando as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) sobre as noções de consumidor, fornecedor, produto e serviço, analise as assertivas a seguir:

I – Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

II – Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

III – Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

IV – Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, e as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Das assertivas, pode-se afirmar que:

- a) Apenas I, II e IV estão corretas.
- b) I, II, III e IV estão corretas.
- c) Apenas III e IV estão incorretas.
- d) Apenas I, II e III estão corretas.



I – Certa. De fato, trata-se da previsão contida no artigo 3º, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Art. 3.º § 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

II – Certa. Trata-se da previsão literal contida no artigo 2, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a saber:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

III – Certa. De fato, trata-se da previsão contida no CDC, vejamos:

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

IV – Errada. Na realidade, serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista, a saber:

Art. 3.º § 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Letra d.

004. (CEBRASPE/CESPE/ Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS)/Sem Área/Sem Área/2025)

Considerando o direito do consumidor no contexto dos serviços de saúde suplementar, julgue o item a seguir.

As normas consumeristas visam proteger exclusivamente os direitos individuais do consumidor, considerada a posição de vulnerabilidade do indivíduo na esfera social.



Nos termos do art. 81 do CDC, as normas consumeristas não visam proteger exclusivamente os direitos individuais dos consumidores:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Errado.

005. (FURB/PROCURADOR AUTÁRQUICO/SAMAE JS/2023) Segundo o art. 5, inc. XXXII, da Constituição Federal de 1988, o Estado deverá promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. Com base nesse dispositivo constitucional, em 11 de setembro de 1990, foi publicada a lei n.º 8.078, que dispõe sobre a proteção do consumidor. A partir desse cenário, assinale a alternativa correta:

- a) A Política Nacional das Relações de Consumo deve atender a alguns princípios elencados na lei, entre eles fomentar ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores.
- b) Toda informação ou publicidade, ainda que imprecisa e vaga, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
- c) As cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que condicionem ou limitem de qualquer forma o acesso aos órgãos do Poder Judiciário são válidas, uma vez que a conciliação e a resolução de conflitos de forma extrajudicial devem ser fomentadas.
- d) Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa física ou jurídica, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e já vencidas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
- e) Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com alguns instrumentos, com exceção da instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos de superendividamento, uma vez que tal matéria deve ser levada à apreciação do Judiciário.



- a) Certa. De fato, trata-se de princípio expressamente contido no artigo 4º, inciso IX, do CDC; vejamos:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (...)

IX – fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores.

b) Errada. Distintamente do afirmado, o CD exige que a informação seja suficientemente precisa, vejamos:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Dessa forma, INCORRETA a afirmativa.

c) Errada. Na realidade, trata-se de cláusula nula de pleno direito, nos termos do artigo 51, inciso XVII, do CDC. Vejamos:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) XVII – condicionem ou limitem de qualquer forma o acesso aos órgãos do Poder Judiciário.

Portanto, está INCORRETA a afirmativa.

d) Errada. Ao contrário do afirmado, o superendividamento somente se aplica ao consumidor pessoa natural, não havendo que se falar em aplicabilidade à pessoa jurídica. Vejamos:

Art. 54-A. § 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Dessa maneira, a afirmativa também está INCORRETA.

e) Errada. Na verdade, para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com os seguintes instrumentos, dentre eles, a instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos de superendividamento. Vejamos:

Art. 5º Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com os seguintes instrumentos, entre outros: (...)

VII – instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos de superendividamento.

Assim, INCORRETA a afirmativa.

Letra a.

006. (FUNDATEC/GUARDA CIVIL MUNICIPAL/PREF URUGUAIANA/2023) Analise os conceitos a seguir conforme a Lei n. 8.078/1990, sobre a proteção do consumidor:

- Pessoa que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

- Pessoa que desenvolve atividade de produção ou comercialização de produtos ou serviços.
- Qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial.
- Qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração.

Com base na referida Lei, essas são as definições de quais conceitos, respectivamente?

- Consumidor, fornecedor, produto e serviço.
- Usuário, inventor, produto e consórcio.
- Proprietário, consumidor, serviço e produto.
- Comerciante, fornecedor, consórcio e carga.
- Fornecedor, proprietário, serviço e resíduo.



I – CONSUMIDOR. Conceito correspondente ao art. 2º do CDC/90:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

II – FORNECEDOR. Conceito correspondente ao caput do art. 3º, do CDC/90:

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

III – PRODUTO. Conceito correspondente ao parágrafo 1º, do art. 3º, do CDC/90. Nos termos do:

Art. 3º, §1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

IV – SERVIÇO. Conceito correspondente ao parágrafo 2º, do art. 3º, do CDC/90, nos termos do:

Art. 3º, §2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Letra a.

007. (CEBRASPE/CESPE/ PRODUTOR CULTURAL/FUB/2025) Em relação ao disposto no Código de Defesa do Consumidor (CDC), julgue o item a seguir.

Constitui objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo o atendimento das necessidades dos consumidores, considerado, entre outros princípios, o da ação governamental no sentido de proteger efetivamente o público consumidor.



Nos termos do CDC:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

II – ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor.

Certo.

008. (FGV/JUIZ ESTADUAL/TJ SE/2025) Em uma demanda consumerista versando sobre pane elétrica em automóvel, o juiz proferiu a seguinte decisão: “1. Primeiramente, inverte o ônus da prova em favor do consumidor, por considerar liminarmente provada sua vulnerabilidade técnica; 2. Indefiro, contudo, a tutela antecipada para a imediata disponibilização do veículo reserva. Afinal, se por um lado a providência é irreversível, não há dano irreparável a considerar, na medida em que todos os prejuízos indicados na inicial são plenamente componíveis ao final, se evidenciada a razão do autor”.

Nesse caso, à luz exclusivamente do Código de Defesa do Consumidor, é correto afirmar que o magistrado:

- a) acertou em ambos os itens;
- b) equivocou-se apenas no primeiro item, porque, para inversão do ônus da prova, a par da vulnerabilidade técnica, é necessário que se comprove também a verossimilhança das alegações;
- c) equivocou-se apenas no segundo item, diante da primazia da tutela específica;
- d) equivocou-se apenas no primeiro item, porque, embora os requisitos sejam alternativos (vulnerabilidade ou verossimilhança), não poderia ter decretado a inversão do ônus da prova liminarmente;
- e) equivocou-se em ambos os itens.



a) Errada. Distintamente do afirmado, equivocou-se em ambos os itens. Nesse sentido, quanto à vulnerabilidade técnica do consumidor, a mesma não é suficiente para ensejar a inversão do ônus da prova, não se confundindo com a hipossuficiência, estampada no artigo 6º, VIII, do CDC. Observe:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

No equívoco referente ao indeferimento da tutela, a disponibilização do carro reserva não gera irreversibilidade da medida, conforme a jurisprudência. Vejamos:

JURISPRUDÊNCIA

DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA INEXISTENTE (...) Não se verifica risco de irreversibilidade da medida, uma vez que os agravados responderão pelos prejuízos que a efetivação da tutela de urgência venha a causar à agravante, caso o pleito autoral seja julgado improcedente, nos termos do art. 302, inciso I, do CPC. (TJ/BA – AI 80144020320218050000, Rel. JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Pub. 04/08/2021).

b) Errada. Diversamente do afirmado, equivocou-se em ambos os itens. Nesse contexto, a mera vulnerabilidade técnica não tem o condão de inverter o ônus probatório. Ademais, a vulnerabilidade é instituto de direito material, ou seja, presunção absoluta, não ensejando a inversão do ônus probatório. No entanto, a hipossuficiência, que é um instituto de direito processual, cuja presunção é relativa e precisa ser provada, enseja a inversão do ônus da prova, de acordo com o artigo 6º, VIII, do CDC, in verbis:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Desta forma, houve também o equívoco em relação ao indeferimento da tutela, nos moldes da jurisprudência, a saber:

JURISPRUDÊNCIA

DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA INEXISTENTE (...) Não se verifica risco de irreversibilidade da medida, uma vez que os agravados responderão pelos prejuízos que a efetivação da tutela de urgência venha a causar à agravante, caso o pleito autoral seja julgado improcedente, nos termos do art. 302, inciso I, do CPC. (TJ/BA – AI 80144020320218050000, Rel. JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Pub. 04/08/2021).

c) Errada. Na realidade, o equívoco se deu em relação aos dois itens, ou seja, tanto em relação à vulnerabilidade técnica, pois se tratava de hipossuficiência, quanto ao indeferimento da tutela, nos moldes do artigo 6º, VIII, do CDC, e da jurisprudência, in verbis:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

JURISPRUDÊNCIA

DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA INEXISTENTE (...) Não se verifica risco de irreversibilidade da medida, uma vez que os agravados responderão pelos prejuízos que a efetivação da tutela de urgência venha a causar à agravante, caso o pleito autoral seja julgado improcedente, nos termos do art. 302, inciso I, do CPC. (TJ/BA – AI 80144020320218050000, Rel. JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Pub. 04/08/2021).

d) Errada. Contrariamente ao afirmado, o equívoco ocorreu nos dois itens, pois houve incorreção no indeferimento da tutela, conforme a jurisprudência; observe:

JURISPRUDÊNCIA

DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA INEXISTENTE (...) Não se verifica risco de irreversibilidade da medida, uma vez que os agravados responderão pelos prejuízos que a efetivação da tutela de urgência venha a causar à agravante, caso o pleito autoral seja julgado improcedente, nos termos do art. 302, inciso I, do CPC. (TJ/BA – AI 80144020320218050000, Rel. JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Pub. 04/08/2021).##

e) Certa. De fato, equivocou-se em ambas as afirmativas. Nesse sentido, a vulnerabilidade técnica do consumidor, embora seja um elemento importante na relação de consumo, não é, por si só, suficiente para ensejar a inversão do ônus da prova. Ademais, a vulnerabilidade é um conceito material de presunção absoluta. No entanto, a hipossuficiência é um conceito relacionado ao direito processual, de presunção relativa, ou seja, precisará ser provada. Assim, a inversão, prevista no CDC, exige a demonstração da hipossuficiência do consumidor, que se refere à sua dificuldade ou impossibilidade de produzir provas, prevista no artigo 6º, VIII, do CDC; vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Quanto ao equívoco referente ao indeferimento da tutela, a disponibilização do carro reserva não gera irreversibilidade da medida, uma vez que, se julgado improcedente o pleito autoral, basta que seja feita a restituição dos prejuízos, conforme a jurisprudência. Observe:

JURISPRUDÊNCIA

DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA INEXISTENTE (...) Não se verifica risco de irreversibilidade da medida, uma vez que os

agravados responderão pelos prejuízos que a efetivação da tutela de urgência venha a causar à agravante, caso o pleito autoral seja julgado improcedente, nos termos do art. 302, inciso I, do CPC. (TJ/BA – AI 80144020320218050000, Rel. JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Pub. 04/08/2021).

Letra e.

009. (QUADRIX/ Fiscal (CRMV TO)/Agente de Fiscalização/Agente de Fiscalização/2025)

De acordo com o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, não está entre os direitos básicos do consumidor a

- a) proteção da vida, a saúde e a segurança contra riscos provocados por produtos e serviços.
- b) facilitação da defesa de seus direitos, incluindo o acesso à justiça.
- c) exigência de pagamento antecipado de serviços futuros como condição obrigatória de contrato.
- d) informação clara e adequada sobre produtos e serviços, incluindo riscos e características essenciais.
- e) proteção contra publicidade enganosa e abusiva.



Nos termos do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I – a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II – a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei n. 12.741, de 2012) Vigência

IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII – o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

X – a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral;

XI – a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; (Incluído pela Lei n. 14.181, de 2021)

XII – a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; (Incluído pela Lei n. 14.181, de 2021)

XIII – a informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, por litro, por metro ou por outra unidade, conforme o caso. (Incluído pela Lei n. 14.181, de 2021)

Parágrafo único. A informação de que trata o inciso III do caput deste artigo deve ser acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento.

Letra c.

010. (CEBRASPE/CESPE/ ANALISTA TÉCNICO DA SUSEP/DIREITO, POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENHO INSTITUCIONAL/DIREITO, POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENHO INSTITUCIONAL/2025) Considerando as disposições da legislação consumerista brasileira, julgue o item seguinte. Quando da repactuação de dívidas, deve-se observar a preservação do mínimo existencial.



De fato, trata-se de direito básico do consumidor a preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas, nos termos do artigo 6º, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

XII – a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito;

Certo.

011. (CEBRASPE/CESPE/ANALISTA TÉCNICO DA SUSEP/DIREITO, POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENHO INSTITUCIONAL/DIREITO, POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENHO INSTITUCIONAL/2025) Considerando as disposições da legislação consumerista brasileira, julgue o item seguinte. A inversão do ônus da prova no processo civil, em causas consumeristas, independe de condicionantes legais.



A inversão do ônus da prova é um instituto previsto no artigo 6º, VIII, do CDC, que estabelece o seguinte:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Como se pode notar, a lei exige a presença de um dos dois requisitos para que o juiz possa inverter o ônus da prova, quais sejam: verossimilhança da alegação e hipossuficiência do consumidor. A verossimilhança da alegação dispõe que a história do consumidor deve parecer verdadeira, com um certo grau de credibilidade. Por sua vez, a hipossuficiência do consumidor pode ser de natureza técnica (o consumidor não tem conhecimento técnico para produzir a prova) ou econômica (o custo da prova seria inviável para ele). Assim, a decisão de inverter o ônus da prova é uma faculdade do juiz, que deve analisar o caso concreto para determinar se um desses requisitos está presente. Portanto, a afirmação de que a inversão “independe de condicionantes legais” é incorreta, pois a lei estabelece claramente as condições para que isso ocorra.

Incorreto.

012. (CEBRASPE/CESPE/ PRODUTOR CULTURAL/FUB/2025) Em relação ao disposto no Código de Defesa do Consumidor (CDC), julgue o item a seguir.

O CDC prevê como direito básico do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, sendo, entretanto, omissa quanto a métodos comerciais coercitivos.



Nos termos do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

Errado.

013. (CEBRASPE/CESPE/ PRODUTOR CULTURAL/FUB/2025) Em relação ao disposto no Código de Defesa do Consumidor (CDC), julgue o item a seguir.

Entre os direitos básicos do consumidor inclui-se a informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, por litro, por metro ou por outra unidade, conforme o caso.



Nos termos do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

XIII – a informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, por litro, por metro ou por outra unidade, conforme o caso.

Certo.

014. (IDESG/FISCAL MUNICIPAL/PREF CARIACICA/DEFESA DO CONSUMIDOR/DEFESA DO CONSUMIDOR/2025) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), são considerados direitos básicos do consumidor, EXCETO:

- a) A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.
- b) A proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos.
- c) A preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito.
- d) A educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, ressalvadas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações.



a) Errada. Distintamente do afirmado, trata-se de direito básico do consumidor, expressamente contido no artigo 6º, inciso V. Vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

b) Errada. Trata-se de direito básico expressamente contido no artigo 6º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, a saber:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I – a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

c) Errada. Na realidade, trata-se também de direito básico do consumidor, vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

XII – a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito;

d) Certa. Ao contrário do afirmado, a assertiva foi considerada o gabarito correto, vez que são direitos básicos do consumidor a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações, vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

II – a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

Letra d.

015. (FGV/NACIONAL UNIFICADO (OAB)/XL EXAME/2024) Você, como advogado(a), foi procurado(a) pela senhora Magda para orientá-la quanto às dificuldades de atendimento de suas demandas no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da operadora do plano de saúde a que ela aderiu a partir do mês de novembro de 2022. A consulente narrou a você que não consegue contato telefônico com o SAC nos finais de semana, pois o atendimento se encerra às 22h de sexta-feira e só é retomado a partir de 6h de segunda-feira e não há outro canal de atendimento no período indicado para o registro de demandas. Por fim, durante o tempo de espera para atendimento, a operadora veicula várias mensagens de caráter informativo sobre os procedimentos para fruição de direitos dos clientes e acesso à rede referenciada e mensagens publicitárias de seus patrocinadores. Com base na narrativa e nas determinações legais para atendimento de demandas no SAC, assinale a afirmativa correta.

- a) Os fatos narrados pela consulente não constituem infração, podendo ser interrompido o atendimento em certos horários; é possível veicular mensagens informativas antes do atendimento, vedadas as mensagens publicitárias de seus patrocinadores.
- b) A operadora do plano de saúde pode interromper o atendimento ao consumidor em horários previamente determinados e divulgados, bem como apenas pode veicular mensagens de caráter informativo e publicitárias de seus próprios produtos e serviços.
- c) É defeso à operadora do plano de saúde interromper o atendimento ao consumidor, mas está autorizada a veicular mensagens informativas desde que tratem dos direitos e deveres dos consumidores.
- d) Os fatos narrados pela consulente revelam que a operadora do plano de saúde não cometeu infração administrativa, pois não é obrigatório disponibilizar outros canais de acesso ao SAC além do atendimento telefônico, sendo possível veicular mensagens antes do atendimento



A questão deve ser resolvida nos termos do Decreto n.º 11.034/2022, o qual regulamenta a Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, para estabelecer diretrizes e normas sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor:

Art. 4º O acesso ao SAC estará disponível, ininterruptamente, durante vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana.

§ 5º É vedada a veiculação de mensagens publicitárias durante o tempo de espera para o atendimento, exceto se houver consentimento prévio do consumidor.

§ 6º Sem prejuízo do disposto no § 5º, é admitida a veiculação de mensagens de caráter informativo durante o tempo de espera, desde que tratem dos direitos e deveres dos consumidores ou dos outros canais de atendimento disponíveis.

Letra c.

016. (QUADRIX/ ANALISTA DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON DF)/ ADMINISTRAÇÃO/2023) De acordo com as disposições da Lei n. 8.078/1990, julgue o item. O fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolve atividade de produção, de montagem, de criação, de construção, de transformação, de importação, de exportação, de distribuição ou de comercialização de produtos ou prestação de serviços.



O conceito de fornecedor está descrito no art. 3º do CDC, que inclui, dentre outras atividades, a transformação de produtos.

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Certo.

017. (QUADRIX/ ANALISTA DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON DF)/ ADMINISTRAÇÃO/2023) De acordo com as disposições da Lei n. 8.078/1990, julgue o item. O serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, por intermédio de remuneração, salvo as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária.



De acordo com o CDC, as operações de natureza financeira, bancária, de crédito e securitária são classificadas como serviços:

Art. 3º § 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Errado.

018. (QUADRIX/ ANALISTA DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON DF)/ ADMINISTRAÇÃO/2023) De acordo com as disposições da Lei n. 8.078/1990, julgue o item. O produto é qualquer bem, seja ele móvel ou imóvel, material ou imaterial.



Consoante o disposto no CDC, trata-se do conceito de produto:

Art. 3º § 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

Certo.

019. (QUADRIX/ FISCAL/CRO PB/2023) No que diz respeito ao Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), julgue o item.

A coletividade de pessoas, quando indetermináveis, ainda que tenha intervindo nas relações de consumo, não poderá ser equiparada como consumidor.



O conceito de consumidor está disposto no art. 2º, caput, do CDC. Não obstante, a legislação consumerista traz outros artigos que tratam do consumidor por equiparação, a saber, a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervenido nas relações de consumo (art. 2º, parágrafo único), as vítimas do evento, mesmo que não tenham participado diretamente da relação contratual e tampouco intervenido na relação de consumo (art. 17), e todas as pessoas potencialmente expostas a práticas comerciais previstas no CDC (art. 29):

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.

Errado.

020. (QUADRIX/FISCAL/CRO PB/2023) No que diz respeito ao Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), julgue o item.

Os bens imóveis ou imateriais não são considerados produtos para efeitos do Código de Defesa do Consumidor.



De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, produto é qualquer bem, material ou imaterial:

Art. 3º § 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

Errado.

021. (IBADE/AGENTE/PREF B SÃO FRANCISCO/FISCALIZAÇÃO/PROCON/2022) Leia as afirmativas abaixo.

A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

- I – fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores.
 - II – educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo.
 - III – reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo.
 - IV – pela ausência do Estado no mercado de consumo.
 - V – coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, exceto a concorrência desleal, mesmo que possa causar prejuízos aos consumidores
- Estão corretas apenas as afirmativas:

- a) I, II e IV.
- b) II e III.
- c) I, II e III.
- d) III, IV e V.
- e) II, III e V.



I – Certa. A afirmativa corresponde ao inciso IX do art. 4º do CDC/90.

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (...)

IX – fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores;

II – Certa. Afirmativa correspondente ao inciso IV, do art. 4º, do CDC/90.

Art. 4º, IV – educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo;

III – Certa. Afirmativa correspondente ao inciso I, do art. 4º, do CDC/90.

Art. 4º, I – reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo.

IV – Errada. O correto é “presença”, segundo a alínea “c”, do inciso II, do art. 4º, do CDC/90.

Art. 4º, II – ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor: (...)

c) pela presença do Estado no mercado de consumo;

V – Errada. O correto é “inclusive” e “e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos”, segundo o inciso VI, do art. 4º, do CDC/90:

Art. 4º, VI – coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;

Letra c.

022. (AVANÇASP/Fiscal (Pref Americana)/Atividades/2023) Quanto ao Código de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa correta:

- a) Consumidor é toda pessoa somente física que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
- b) Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
- c) Consumidor é toda pessoa somente jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
- d) Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza somente serviço como destinatário final.
- e) Consumidor é toda pessoa, somente, física que adquire ou utiliza, somente, produto como destinatário final.



Segundo o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990):

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Portanto, a única alternativa correta é a letra “B”, gabarito da questão.

Letra b.

023. (QUADRIX/ANALISTA DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON DF)/ADMINISTRAÇÃO/2023) De acordo com as disposições da Lei n. 8.078/1990, julgue o item. Denominam-se consumidores aqueles que adquirem ou utilizam produtos ou serviços na condição de destinatários finais, mediante a condição de serem pessoas físicas.



De acordo com o CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Errado.

024. (AVANÇASP/FISCAL/PREF AMERICANA/OBRAS E POSTURAS/2023) De acordo com as disposições gerais da Lei do consumidor, julgue as alternativas, a seguir, em verdadeiro ou falso:
I – Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
II – Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como produtor.

III – Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

- a) V – F – V
- b) F – F – V
- c) V – V – V
- d) V – V – F
- e) V – F – F



I – Verdadeiro. O conceito de produto no CDC é bem abrangente:

Art. 3º (...)

§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

O produto é a consequência da cadeia de produção; é aquilo que foi fabricado para ser colocado no mercado de consumo. Pode ser móvel ou imóvel, material ou imaterial, novo ou usado, durável ou não durável, etc. Sobre a divisão de bens materiais ou imateriais, temos que uma planta, um animal, uma cadeira, um livro e uma obra de arte são bens materiais, enquanto um crédito, a honra ou os direitos autorais sobre uma obra constituem bens imateriais, isto é, dotados de abstração.

II – Falso. No CDC, temos o seguinte conceito de consumidor:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Segundo a teoria finalista, em uma interpretação restritiva do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), considera-se destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica. Sendo assim, fica excluído da proteção do CDC o consumo intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço. Isto é, só poderia ser considerado consumidor, para fins de tutela pelo CDC, aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo. Cláudia Lima Marques e Antônio Herman V. Benjamin defendem a teoria finalista e definem “destinatário final” da seguinte maneira: “O destinatário final é o consumidor final, o que retira o bem do mercado ao adquirir ou

simplesmente utilizá-lo (destinatário final fático), aquele que coloca um fim na cadeia de produção (destinatário final econômico) e não aquele que utiliza o bem para continuar a produzir, pois ele não é consumidor final; ele está transformando o bem, utilizando o bem, incluindo o serviço contratado no seu, para oferecê-lo por sua vez ao seu cliente, seu consumidor, utilizando-o no seu serviço de construção, nos seus cálculos do preço, como insumo da sua produção.” (In “Comentários ao Código de Defesa do Consumidor”, 2ª Ed. São Paulo, Editora Revista do Tribunais, 2006, p. 83/84), <https://www.migalhas.com.br/depeso/54529/as-empresas-e-o-conceito-de-consumidor--possibilidade-de-enquadramento>. O mais importante de se compreender nesse conceito é que o consumidor tem o intuito de suprir suas necessidades próprias ou de outrem; ou seja, em regra, não adquire quaisquer produtos ou serviços visando comercializá-los em busca de lucro. É por isso que ser “destinatário final” facilita diferenciar esse intuito de necessidades básicas ou lucrativas. Apenas para aprofundar, no ano de 2012, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no artigo 29 do CDC, evoluiu para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, em um processo que a doutrina vem denominando “finalismo aprofundado”. Assim, tem-se admitido que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço possa ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4º, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor. Então, de fato, a teoria finalista aprofundada ou mitigada amplia o conceito de consumidor para alcançar a pessoa física ou jurídica que, embora não seja a destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor: Teoria finalista aprofundada – ampliação do conceito de consumidor:

JURISPRUDÊNCIA

2. O acórdão recorrido não destoa da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem mitigado a aplicação da teoria finalista nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre na categoria de destinatário final do produto, se apresenta em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência, autorizando assim a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.” AgInt no AREsp 1454583/PE .

“[...] A jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade. [...]” (STJ. AgRg no REsp 1149195/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013).

Mas cuidado! Costuma cair em prova a regra, e somente se mencionada a mitigação é que deve ser considerada tal flexibilização.

III – Verdadeira. É o que consta no art. 3º do CDC:

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Letra a.

025. (FURB/FISCAL (PREF SCHROEDER)/RELAÇÕES DE CONSUMO/2023) De acordo com a Lei n. 8.078/1990 e alterações posteriores, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona o termo com o conceito:

Primeira coluna: termo

1. Consumidor
2. Fornecedor
3. Produto
4. Serviço

Segunda coluna: conceito

- () É toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
- () É qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.
- () É toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
- () É qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- a) 3 – 4 – 1 – 2.
- b) 2 – 4 – 1 – 3.

- c) 4 – 2 – 3 – 1.
- d) 2 – 1 – 4 – 3.
- e) 1 – 3 – 2 – 4.



1. (Fornecedor) É toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Trata-se do conceito legal de fornecedor; vejamos:

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

2. (Serviço) É qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. De fato, a assertiva traz o conceito legal de serviço, in verbis:

Art. 3º § 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

3. (Consumidor) É toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

A assertiva traz o conceito legal de consumidor, in verbis:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.##

4. (Produto) É qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Trata-se do conceito legal de produto, a saber:

Art. 3º § 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

A alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas será: 2 – 4 – 1 – 3. Diante do exposto, o gabarito correto é a letra B.

Letra b.

026. (AVANÇASP/ FISCAL (PREF AMERICANA)/ATIVIDADES/2023) Quanto ao Código de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa correta, no que diz respeito ao fornecedor:

a) Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem,

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

b) Fornecedor é toda pessoa física, pública ou privada, nacional, bem como os entes personalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

c) Fornecedor é toda pessoa jurídica, privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

d) Fornecedor é toda pessoa física, privada, estrangeira, bem como os entes personalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

e) Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública, estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.



Quanto ao Código de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa correta no que diz respeito ao fornecedor:

Nos termos do CDC, temos o seguinte dispositivo que caracteriza a figura do fornecedor:

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Letra a.

027. (QUADRIX/ PROFISSIONAL ANALISTA SUPERIOR (CRECI 6 PR)/ADVOGADO/2023) Com relação ao direito do consumidor, julgue o item.

Considera-se consumidor por equiparação a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, a intervir nas relações de consumo.



O CDC equipara a consumidor as coletividades de pessoas que tenham intervenido nas relações de consumo, ainda que não sejam determináveis.

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Certo.

028. (CEBRASPE/CESPE/DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE/2022) O mecanismo que visa garantir igualdade formal-material aos sujeitos da relação jurídica de consumo se traduz no

- a) princípio da modificação contratual.
- b) princípio da prevenção.
- c) princípio da informação.
- d) princípio do interesse social.
- e) princípio da vulnerabilidade.



O Direito do Consumidor entende que há um desequilíbrio nas relações de consumo, baseado na maior vulnerabilidade dos consumidores diante das empresas fornecedoras de produtos e serviços. Por esta razão, em todo o Código de Defesa do Consumidor, temos mecanismos que garantem maior igualdade na relação de consumo.

O Princípio da Vulnerabilidade determina que toda pessoa, independentemente da situação social, econômica ou financeira, que for consumidora será a parte vulnerável da relação. Logo, é uma característica intrínseca à condição de consumidor, sendo uma construção jurídica que enseja presunção absoluta, não havendo que se falar em prova em contrário (diferente da hipossuficiência consumerista, que não se trata apenas de declaração de pobreza).

Interessante trazer que, com base nesse princípio, temos mecanismos contratuais, pré-contratuais e judiciais, todos visando equilibrar as partes contratantes. Um deles é a possibilidade de modificação de cláusulas abusivas, conforme estabelece o Art. 51 do CDC, a lei consumerista, trazendo evidente mitigação ao *pacta sunt servanda*. Temos ali uma ampla lista exemplificativa das chamadas cláusulas abusivas, que são aquelas que causam um desequilíbrio entre os direitos e obrigações das partes em detrimento do consumidor. Ou seja, do princípio da vulnerabilidade decorrem vários outros, como é o caso do princípio do acesso à justiça, que, inspirado no inciso VII do Art. 6º do CDC, determina que seja efetiva a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, criando meios de desobstruir os processos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VII – o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

E é até daí que surge também a conhecida inversão do ônus da prova em favor do consumidor. E, nos termos do que trouxe o enunciado da questão, o STJ consignou o seguinte:

JURISPRUDÊNCIA(...)

3. As normas de proteção e defesa do consumidor têm índole de ordem pública e interesse social. São, portanto, indisponíveis e inafastáveis, pois resguardam valores básicos e fundamentais da ordem jurídica do Estado Social, daí a impossibilidade de o consumidor delas abrir mão ex ante e no atacado.

4. O ponto de partida do CDC é a afirmação do Princípio da Vulnerabilidade do Consumidor, mecanismo que visa a garantir igualdade formal-material aos sujeitos da relação jurídica de consumo, o que não quer dizer compactuar com exageros que, sem utilidade real, obstem o progresso tecnológico, a circulação dos bens de consumo e a própria lucratividade dos negócios.

5. O direito à informação, abrigado expressamente pelo art. 5º, XIV, da Constituição Federal, é uma das formas de expressão concreta do Princípio da Transparência, sendo também corolário do Princípio da Boa-fé Objetiva e do Princípio da Confiança, todos abraçados pelo CDC.

(...)

(REsp n. 586.316/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/3/2009.)

Aqui trago também o seguinte precedente interessante do TJDF como exemplo:

“(...) 1. No âmbito das demandas consumeristas, a caracterização da competência como absoluta ou relativa depende diretamente da posição processual ocupada pelo consumidor. Isto é, quando o consumidor propõe a demanda, a competência do seu domicílio é relativa, nos moldes do art. 101, inciso I, do CDC. Ao passo que, quando o consumidor, parte vulnerável da relação jurídica, figura no polo passivo, a competência de seu domicílio é absoluta. 2. Em que pese a Súmula n. 33 do STJ estabelecer que a “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Em se tratando de relação de consumo, onde figura no polo passivo o consumidor, o Superior Tribunal de Justiça entende que a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício. Trata-se de verdadeira exceção ao disposto na Súmula n. 33 do STJ, que tem como fundamento o princípio, no sentido próprio do termo, que dá sentido ao microsistema de defesa do consumidor. Reconhecendo o mérito da interpretação do Superior Tribunal de Justiça, a qual protege o consumidor, que o que faz permitir a declaração de incompetência nesses casos não é o critério da territorialidade, mas sim o da vulnerabilidade do consumidor. O sistema não se vê privado de coerência pela assunção dessa possibilidade, já que deve ser mantida,

por óbvio, a regra de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Entretanto, nesses casos, apesar da relatividade da competência, pode-se suscitar a incompetência do juízo em atenção ao princípio da facilitação do acesso à justiça. Não se operam, nesses casos, as consequências decorrentes da assunção da premissa de que a competência seria absoluta. Fosse esse o caso, incidiria o Art. 64, § 4º do CPC, solução inadequada. Incidência da força imperativa de regra de ordem pública que opera no sentido de prover o consumidor de instrumentos processuais cujo objetivo é compensar o desequilíbrio de poder entre si e o fornecedor, em franca homenagem à ideia de igualdade material ou substantiva. Entender de outra forma seria subverter a premissa de que a competência territorial é sempre relativa, transformando-a em absoluta para os casos em que o consumidor esteja no polo passivo da demanda, atraindo a incidência das consequências do Art. 64, §4º. do CPC. 3. O art. 6º, VIII do CDC, como norma cogente, garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa igualar o consumidor, parte hipossuficiente, perante o fornecedor, figura mais forte na relação jurídica.”

Acórdão 1150527, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1ª Câmara Cível, data de julgamento: 11/2/2019, publicado no DJe: 18/2/2019.

Letra e.

029. (INSTITUTO ACCESS/JUIZ LEIGO/TJ PB/2022) Em relação ao que define o Código de Defesa do Consumidor, analise as afirmativas a seguir:

I – Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, desde que determináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

II – Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

III – Produto é qualquer bem, desde que móvel e material.

Assinale

- a) se apenas a afirmativa I estiver correta.
- b) se apenas a afirmativa II estiver correta.
- c) se apenas a afirmativa III estiver correta.
- d) se nenhuma afirmativa estiver correta.



I – Errada. O Código de Defesa do Consumidor traz o conceito básico de consumidor, incluindo a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Além disso, o art. 17 do CDC traz uma ampliação ao conceito de consumidor, alcançando as demais vítimas de um evento danoso, ainda que não tenham tido relação direta com a aquisição do produto ou serviço como destinatárias finais.

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

É o caso de um terceiro que, por exemplo, passava na hora do fato ocorrido na relação de consumo e também foi atingido pelos danos. Ele será reparado pelo dano sofrido, por fazer parte da cadeia causal, sendo considerado consumidor por equiparação ou bystander.

II – Certa. É a literalidade do art. 3º do CDC. O conceito de fornecedor no CDC é apresentado de forma a não limitar sua abrangência, garantindo maior proteção ao consumidor, sendo que suas espécies incluem fabricante, produtor, comerciante, construtor, importador, distribuidor etc.

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

III – Errada. O conceito de produto é bem mais abrangente:

Art. 3º (...) § 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

O produto é a consequência da cadeia de produção; é aquilo que foi fabricado para ser colocado no mercado de consumo. Pode ser móvel ou imóvel, material ou imaterial, novo ou usado, durável ou não durável, etc. Sobre a divisão de bens materiais ou imateriais, temos que uma planta, um animal, uma cadeira, um livro e uma obra de arte são bens materiais, enquanto um crédito, a honra ou os direitos autorais sobre uma obra constituem bens imateriais, isto é, dotados de abstração. De acordo com a UNESCO, Patrimônio Cultural Imaterial consiste em “práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados – que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural.” (Disponível em: <https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/2210152/quais-sao-os-bens-imateriais-brasileiros-registrados-no-iphan-instituto-do-patrimonio-historico-e-artistico-nacional-luana-souza-delitti>).

Letra b.

030. (INSTITUTO CONSULPLAN/JUIZ LEIGO/TJ CE/2022) Considerando a Lei n. 8.078/1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, desde que determináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.
- () Somente a pessoa física ou jurídica, pública ou privada, se enquadra no conceito de fornecedor. Os entes despersonalizados, ainda que desenvolvam atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços, não se enquadram neste conceito.
- () Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito, securitária e as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

A sequência está **correta** em

- a) V, V, F.
- b) F, V, V.
- c) V, F, V.
- d) F, F, F.



I – Falsa. Em desacordo com o parágrafo único do art. 2º do CDC:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

II – Falsa. Em desacordo com o art. 3º do CDC.

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

III – Falsa. Em desacordo com o § 2º do art. 3º do CDC.

Art. 3º § 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Letra d.

031. (FEPESE/ FISCAL/PREF CHAPECÓ/DEFESA DO CONSUMIDOR/2022) Analise as afirmativas abaixo de acordo com a Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor.

1. Constitui direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais, individuais, coletivos e difusos, não incluídos os danos morais.
2. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
3. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
4. A garantia legal de adequação do produto ou serviço depende de previsão contratual expressa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.



1 – Errada. Pelo contrário. O Código de Defesa do Consumidor traz expressamente a efetiva prevenção de danos morais como direito básico do consumidor. Vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

Note, inclusive, que tal reparação pode ser feita de forma preventiva. São inúmeras as determinações contidas na Lei Consumerista preocupadas com a vulnerabilidade do consumidor diante das relações negociais com os fornecedores. A prevenção se opera, sobretudo, diante do cunho educativo que possui a punição. A responsabilidade por eventual fato do produto enseja a prevenção da garantia da incolumidade físico-psíquica do consumidor, protegendo sua saúde e segurança, e a reparação integral pelos prejuízos, que vai além do valor do bem. Reforçando apenas que nem todas as medidas de prevenção são suficientes para evitar danos decorrentes da relação de consumo, ocasião em que a reparação deve observar os mesmos critérios de amparo e facilitação à parte considerada mais vulnerável na relação de consumo, com a aplicação da responsabilidade civil objetiva do fornecedor, que responderá independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor. Esses danos podem ser: Danos Patrimoniais: são aqueles suscetíveis de avaliação pecuniária e se subdividem em danos emergentes (dano direto) e lucros cessantes (patrimônio que deixou de ganhar), nos termos do Art. 402 do Código Civil – “Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente

perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.” Danos Morais: violação de qualquer direito da personalidade, que afeta a pessoa em seu ânimo psíquico, moral e intelectual, por ofensa à sua honra, privacidade, intimidade, imagem, nome ou seu próprio corpo, entre outras formas. Em algumas ocasiões, o direito moral é presumido (*in re ipsa*), bastando a demonstração do fato gerador da lesão, porque o sofrimento é presumido. São várias súmulas que cuidam do dano moral (Súmulas 37, 227, 370, 385, 387, 388, 402, 403, 595, entre outras do STJ). Danos Individuais, Coletivos e Difusos – a reparação integral alcança tanto direitos individuais quanto os coletivos e difusos. Nesse sentido, o Art. 81 do CDC define quais são as defesas coletivas, que serão estudadas na Aula sobre Defesa do Consumidor em Juízo. Danos estéticos – apesar de não constar no dispositivo estudado, os danos estéticos são autônomos em comparação com os danos morais e materiais, e nos termos da Súmula 387 do STJ podem ser cumulados com os danos morais. Trata-se de danos extrapatrimoniais que geram lesão de caráter duradouro (ainda que não exista necessidade de irreversibilidade).

2 – Certa. O conceito de produto no CDC é bem abrangente:

Art. 3º (...)

§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

O produto é a consequência da cadeia de produção; é aquilo que foi fabricado para ser colocado no mercado de consumo. Pode ser móvel ou imóvel, material ou imaterial, novo ou usado, duráveis ou não duráveis, etc. Sobre a divisão de bens materiais ou imateriais, temos que uma planta, um animal, uma cadeira, um livro e uma obra de arte são bens materiais, enquanto um crédito, a honra ou os direitos autorais sobre uma obra constituem bens imateriais, isto é, dotados de abstração.

3 – Certo. No CDC, temos o seguinte conceito de consumidor:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Segundo a teoria finalista, em uma interpretação restritiva do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), considera-se destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica. Sendo assim, fica excluído da proteção do CDC o consumo intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço. Isto é, só poderia ser considerado consumidor, para fins de tutela pelo CDC, aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o

de forma definitiva do mercado de consumo. Cláudia Lima Marques e Antônio Herman V. Benjamin defendem a teoria finalista e definem “destinatário final” da seguinte maneira: “O destinatário final é o consumidor final, o que retira o bem do mercado ao adquirir ou simplesmente utilizá-lo (destinatário final fático), aquele que coloca um fim na cadeia de produção (destinatário final econômico) e não aquele que utiliza o bem para continuar a produzir, pois ele não é consumidor final, ele está transformando o bem, utilizando o bem, incluindo o serviço contratado no seu, para oferecê-lo por sua vez ao seu cliente, seu consumidor, utilizando-o no seu serviço de construção, nos seus cálculos do preço, como insumo da sua produção.” (In “Comentários ao Código de Defesa do Consumidor”, 2ª Ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 83/84), <https://www.migalhas.com.br/depeso/54529/as-empresas-e-o-conceito-de-consumidor--possibilidade-de-enquadramento>. O mais importante de se compreender nesse conceito é que o consumidor tem o intuito de suprir suas necessidades próprias ou de outrem; ou seja, em regra, não adquire quaisquer produtos ou serviços visando comercializá-los em busca de lucro. É por isso que ser “destinatário final” facilita diferenciar esse intuito de necessidades básicas ou lucrativas. Apenas para aprofundar, no ano de 2012, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no artigo 29 do CDC, evoluiu para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, em um processo que a doutrina vem denominando “finalismo aprofundado”. Assim, tem-se admitido que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço possa ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4º, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor. Então, de fato, a teoria finalista aprofundada ou mitigada amplia o conceito de consumidor para alcançar a pessoa física ou jurídica que, embora não seja a destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor:

JURISPRUDÊNCIA

Teoria finalista aprofundada – ampliação do conceito de consumidor:

“2. O acórdão recorrido não destoa da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem mitigado a aplicação da teoria finalista nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre na categoria de destinatário final do produto, se apresenta em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência, autorizando assim a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.” AgInt no AREsp 1454583/PE:

“[...] A jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a

parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade. [...]” (STJ. AgRg no REsp 1149195/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013).

Mas cuidado! Costuma cair em prova a regra, e somente se mencionada a mitigação é que deve ser considerada tal flexibilização.

4 – Errada. A garantia legal já é obrigatória, independe de termo expresso e não pode o fornecedor se exonerar contratualmente dela.

Art. 24, CDC. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.

Art. 26, CDC. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

Noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos duráveis. Além da garantia legal, temos também a contratual, concedida por parte do fornecedor por mera liberalidade, necessariamente mediante termo escrito:

Art. 50. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. Parágrafo único. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer, de maneira adequada em que consiste a mesma garantia.

Bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso do produto em linguagem didática, com ilustrações. Prevalece o raciocínio de que, se a lei estabelece que a garantia contratual é complementar à legal, significa que os prazos devem ser somados. Bruno Miragem ensina que “esta relação de complementaridade deu fundamento a entendimento doutrinário e jurisprudencial, no sentido de que os prazos de garantia não iniciariam, necessariamente, sua contagem no mesmo momento, de modo a sobreporem-se, mas sim que a garantia legal (30 ou 90 dias) só passaria a ser contada seu prazo após o esgotamento do prazo da garantia contratual. Assim, por exemplo, sendo o prazo da garantia contratual de um produto durável de 1 (um) ano, somente após o esgotamento deste período é que passaria a ser contado o prazo da garantia legal de 90 (noventa) dias, somando-se um ano mais noventa dias”. Importante notar que o parágrafo único do art. 50 permite que a garantia contratual seja gratuita ou onerosa para o consumidor e estabelece o prazo e o local exato em que pode ser exercido o direito. Mas as informações constantes do termo de garantia devem estar expressas de forma clara, precisa, padronizada e acompanhadas de manual de instruções com linguagem didática.

Letra b.

032. (INSTITUTO CONSULPLAN/ ANALISTA DE ATIVIDADES DA SECRETARIA (CM UNAÍ)/ CONSULTOR JURÍDICO/2022) Assinale a alternativa **correta**.

- a) Considera-se consumidor somente a pessoa física determinada ou pessoa jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final.
- b) No Brasil, os direitos básicos do consumidor estão elencados em rol taxativo da Lei de Regência (Lei n. 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor).
- c) Tendo mais de um autor a ofensa a direitos básicos do consumidor, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
- d) Nas relações de consumo, considera-se serviço qualquer atividade fornecida no mercado mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, securitária e as decorrentes das relações de caráter trabalhista.



a) Errada. O Código de Defesa do Consumidor traz um conceito mais amplo de consumidor:

CDC

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Inclusive, esclareceu a Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do REsp 1.125.276, que o conceito de consumidor não se limita à definição contida no art. 2º do CDC. É necessário fazer uma interpretação sistemática de outros dispositivos.

Além disso, o art. 17 do CDC traz uma ampliação ao conceito de consumidor, alcançando as demais vítimas de um evento danoso, ainda que não tenham tido relação direta com a aquisição do produto ou serviço como destinatários finais.

Art. 17, CDC. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

É o caso de um terceiro que, por exemplo, passava na hora do fato ocorrido na relação de consumo, e este também foi atingido pelos danos. Ele também será reparado pelo dano sofrido, pelo fato de fazer parte da cadeia causal, sendo considerado consumidor por equiparação ou bystander. A grande diferença entre consumidor pessoa física e pessoa jurídica é a presunção de vulnerabilidade. No caso do consumidor pessoa física, a vulnerabilidade é presumida. Já para o consumidor pessoa jurídica, a vulnerabilidade deverá ser comprovada. O mais importante de se compreender nesse conceito é que o consumidor tem o intuito de suprir suas necessidades próprias ou de outrem; ou seja, em regra, não adquire quaisquer produtos ou serviços visando comercializá-los em busca de lucro. É por isso que ser “destinatário final” facilita diferenciar esse intuito de necessidades básicas ou lucrativas.

- b) Errada. O CDC estabelece um rol exemplificativo de direitos dos consumidores.
- c) Certa. O defeito ou vício do produto ou serviço torna solidariamente responsáveis todos os que se inserem na cadeia de fornecimento, desde o fabricante até o vendedor final. No parágrafo único do art. 7º, determina-se a responsabilidade solidária dos autores que colaborarem para cometer os danos previstos na norma de consumo.

Art. 7º

Parágrafo único. Tendo mais de um autor na ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

No caso, o consumidor tem a prerrogativa de escolher contra quem dirigir sua proteção, podendo ser apenas contra um ou contra todos os sujeitos que forneceram o serviço ou o produto.

- d) Errada. Nos termos do CDC, temos que as relações de caráter trabalhista estão fora da aplicação do Direito do Consumidor:

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Os elementos característicos do fornecedor são o exercício de atividade econômica; o profissionalismo, que engloba a regularidade e a habitualidade; e a autonomia, no sentido de que a atividade deve ser não subordinada, pois um empregado, apesar de fazer parte da cadeia produtiva, não é fornecedor.

Segundo brilhantemente diferenciou a professora Polianny Marques Freitas Branquinho, entre os requisitos caracterizadores da relação de trabalho, a alteridade tem sido um dos pontos de debate: "Alteridade é o fato de uma pessoa física trabalhar por conta e risco de outrem. Na relação de trabalho, o obreiro dispõe de sua energia produtiva para o empregador (tomador de serviço), que, percebendo os frutos de seu trabalho, vende-os no mercado, obtendo assim um benefício econômico decorrente daquele labor. É justamente neste ponto que alguns doutrinadores distinguem relação de trabalho e relação de consumo, pois defendem que, se o serviço é prestado diretamente para o destinatário final, o qual em nada acrescenta à cadeia produtiva, não se terá configurado relação de trabalho, mas uma típica relação de consumo." (Disponível em <https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-92/relacao-de-trabalho-x-relacao-de-consumo-em-face-da-emenda-constitucional-n-45-2004/>).
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELAÇÃO

DE TRABALHO. Com a edição da Emenda Constitucional n. 45, de 8 de dezembro de 2004, que alterou a redação do art. 114 da Constituição Federal, esta Justiça Especializada passou a ter competência para processar e julgar ações decorrentes da relação de trabalho. Nesta, todavia, nunca pode aparecer como tomador de serviço o usuário final (cliente, consumidor), mas sempre alguém que, utilizando do labor adquirido, realiza sua função social perante os usuários finais, agregando valores ao empreendimento. Esta é a hipótese do contrato firmado por instituição de ensino, tendo como objetivo que determinado trabalhador, depositário de específica titulação, bagagem acadêmica e experiência, formule projeto para viabilizar novo curso universitário junto ao MEC. (BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. 1ª Turma. Recurso que reconhece relação de consumo, pela existência de usuário final. TRT-PR-01162-2004-658-09-00-4 (RO) AC. 23764/05. Andreia Pires Dantas e Centro Educacional das Américas LTDA. Relator: Ubirajara Carlos Mendes. Curitiba, 23 de agosto de 2005. Diário da Justiça, 20 de setembro de 2005.)

Letra c.

033. (CEBRASPE/CESPE/PROMOTOR DE JUSTIÇA/MPE AC/2022) De acordo com o dispositivo pertinente do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o conceito correto de fornecedor é a) toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

b) toda pessoa jurídica, pública ou privada, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

c) toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço.

d) toda pessoa jurídica, pública ou privada, desde que nacional, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

e) toda pessoa física privada, nacional ou estrangeira, que desenvolve atividade de produção, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos.



a) Certa. Exatamente o que dispõe o art. 3º do CDC:

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

b) Errada. Conforme vimos na alternativa anterior, a alternativa está incompleta; considera-se fornecedor toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados.

c) Errada. Trata-se do conceito de consumidor, conforme art. 2º do CDC.

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

d) Errada. Conforme vimos na alternativa "A", considera-se fornecedor toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados.

e) Errada. Em desacordo com o art. 3º do CDC.

Letra a.

034. (CEBRASPE/CESPE/JUIZ ESTADUAL/TJ MA/2022) No que diz respeito às regras e aos princípios aplicáveis ao direito do consumidor, assinale a opção correta, de acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF), o Código de Defesa do Consumidor (CDC), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a doutrina.

a) As matérias tratadas no CDC são de ordem pública, o que permite ao juiz conhecer de ofício, por exemplo, cláusulas abusivas em contratos bancários.

b) A defesa do consumidor é um direito constitucional fundamental e também um dos princípios da atividade econômica.

c) O CDC é interpretado pela doutrina como microssistema, o que demonstra sua multidisciplinaridade e organicidade, a indicar um isolamento em relação ao restante do ordenamento jurídico.

d) O CDC é uma lei ordinária, de função social, direcionada para o segmento vulnerável da relação jurídica, razão pela qual todo o seu conteúdo é composto por normas de direito público.

e) Não incidem os dispositivos do CDC nos contratos celebrados antes de sua vigência, ainda que se trate de contratos de execução diferida e prazo indeterminado.



a) Errada. Aqui temos que tomar um cuidado. De fato, as matérias tratadas no CDC são de ordem pública e, nesse ponto, cabe ao Estado-juiz intervir no negócio jurídico diante de cláusulas contratuais abusivas em desfavor do consumidor. O CDC, **no geral**, impõe ao

julgador o dever de apreciar de ofício qualquer cláusula contratual que vá de encontro a essa proteção constitucional. Assim sendo, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser analisada de ofício, independentemente de provocação:

JURISPRUDÊNCIA

(...) 3. As normas de proteção e defesa do consumidor têm índole de ordem pública e interesse social. São, portanto, indisponíveis e inafastáveis, pois resguardam valores básicos e fundamentais da ordem jurídica do Estado Social, daí a impossibilidade de o consumidor delas abrir mão ex ante e no atacado.

4. O ponto de partida do CDC é a afirmação do Princípio da Vulnerabilidade do Consumidor, mecanismo que visa a garantir igualdade formal-material aos sujeitos da relação jurídica de consumo, o que não quer dizer compactuar com exageros que, sem utilidade real, obstem o progresso tecnológico, a circulação dos bens de consumo e a própria lucratividade dos negócios.

5. O direito à informação, abrigado expressamente pelo art. 5º, XIV, da Constituição Federal, é uma das formas de expressão concreta do Princípio da Transparência, sendo também corolário do Princípio da Boa-fé Objetiva e do Princípio da Confiança, todos abraçados pelo CDC. (...)

(REsp n. 586.316/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/3/2009.). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SFH. CONTRATO DE MÚTUO. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ART. 6º, "E", DA LEI N. 4.380/64. LIMITAÇÃO DOS JUROS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. ARTS. 1º E 51 DO CDC.

(...)

3. Não haverá julgamento extra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre matérias de ordem pública, entre as quais se incluem as cláusulas contratuais consideradas abusivas (arts. 1º e 51 do CDC). Precedente.

4. Recurso especial provido em parte. (REsp 1013562/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 05/11/2008)

Trecho do segundo julgamento acima:

JURISPRUDÊNCIA

"Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1º e 51); cláusulas gerais (CC 2035 par. ún) da função social do contrato (CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5º XXIII e 170 III e CC 1228, § 1º), da função social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167);"

Aqui trago também o seguinte precedente interessante do TJDFT como exemplo:

JURISPRUDÊNCIA

“(…) Incidência da força imperativa de regra de ordem pública que opera no sentido de prover o consumidor de instrumentos processuais cujo objetivo é compensar o desequilíbrio de poder entre si e o fornecedor, em franca homenagem à ideia de igualdade material ou substantiva. Entender de outra forma seria subverter a premissa de que a competência territorial é sempre relativa, transformando-a em absoluta para os casos em que o consumidor esteja no polo passivo da demanda, atraindo a incidência das consequências do Art. 64, §4º do CPC. 3. O art. 6º, VIII do CDC, como norma cogente, garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa igualar o consumidor, parte hipossuficiente, perante o fornecedor, figura mais forte na relação jurídica.” Acórdão 1150527, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1ª Câmara Cível, data de julgamento: 11/2/2019, publicado no DJe: 18/2/2019.

Ocorre que, no caso específico dos contratos bancários, temos a seguinte súmula:

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 381 do STJ. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas.

b) Certa. É o que se extrai dos seguintes dispositivos da Constituição Federal: CF, TÍTULO II – DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, CAPÍTULO I – DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos, existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

V – defesa do consumidor;

Importante acrescentar que, em outra ocasião, foi considerada incorreta uma alternativa que dizia que a defesa do consumidor é princípio da ordem social, dando a entender que a questão seria tão somente um princípio da ordem econômica. Contudo, considero perigosa tal afirmação, dado o disposto na própria Constituição e no art. 1º do CDC. Nas palavras de Adolfo Mamoru Nishiyama: “a defesa do consumidor, como princípio da ordem econômica, é programática, mas isso não quer dizer que ela possua conteúdo negativo, limitando a

atuação do legislador ou do aplicador do direito; possui também eficácia positiva, impondo aos poderes públicos a implementação de políticas públicas” (NISHIYAMA, Adolfo Mamoru, A Proteção Constitucional do Consumidor, 2. ed., São Paulo, Ed. Atlas S.A., 2010, p. 90.)

c) Errada. Ao contrário, uma das características do CDC é sua integração com as demais normas do ordenamento jurídico. No estudo das normas coletivas, por exemplo, temos expressamente o Princípio da Integratividade do Microssistema Processual Coletivo, LACP, art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. Assim, o CDC não é interpretado de maneira isolada, mas sim em conjunto com todo o ordenamento jurídico e em consonância com os princípios fundamentais da Constituição Federal, de forma harmônica e sistêmica, considerando-se, especialmente e dentre outros, os princípios fundamentais da soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e da isonomia, bem como os princípios da livre iniciativa e da ordem econômica.

d) Errada. O CDC traz normas de direito público, como é o caso das infrações penais, por exemplo, e normas de direito privado. O apoio do Direito do Consumidor no Direito Privado leva em consideração a pessoa do consumidor se relacionando com o mercado de consumo e o fornecedor. Mas cuidado, como já vimos, a natureza jurídica das normas consumeristas é de ordem pública, cogentes e de caráter social. Normas de ordem pública são normas indisponíveis, mas podem estar tanto no direito público quanto no direito privado. Como explica Cláudia Lima Marques, o Direito do Consumidor se trata de uma “disciplina transversal entre o direito privado e o direito público, que visa proteger um sujeito de direitos, o consumidor, em todas as suas relações jurídicas frente ao fornecedor, um profissional, empresário ou comerciante” (BENJAMIN; MARQUES; BESSA, 2010, p. 29).

e) Errada. Aplicam-se as normas do CDC aos contratos de execução diferida, não obstante ter sido pactuado antes da vigência deste diploma legal. A ideia é que, embora o contrato tenha sido pactuado antes da vigência do CDC, contém norma de ordem pública, de aplicação imediata, bem como, no caso apresentado, a situação jurídica posta foi atingida porque ainda não está integralmente consolidada no tempo, dado que os efeitos da relação ainda estão em execução. Mas cuidado, a regra é que não se aplica o CDC de forma retroativa às relações consolidadas anteriormente:

JURISPRUDÊNCIA

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CDC. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO DO CONTRATO NA VIGÊNCIA DO CDC. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.

1. O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) não é aplicável aos contratos celebrados antes da sua vigência.

2. Embora o CDC não retroaja para alcançar efeitos presentes e futuros de contratos celebrados anteriormente a sua vigência, a legislação consumerista regula os efeitos presentes de contratos de trato sucessivo e que, por isso, foram renovados já no período de sua vigência.
3. A discussão posta nos autos, incidência do CDC, foi objeto do devido prequestionamento no acórdão recorrido, não havendo óbice a sua apreciação nesta Corte. Para se examinar se o caso é, ou não, de aplicação do CDC foi submetida a esta Corte a análise das questões pertinentes ao deslinde do incidente, entre as quais a ocorrência de renovação do contrato, bem como a existência de obrigação de trato sucessivo, aspectos devidamente suscitados nas contrarrazões ao especial.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 323.519/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 18/09/2012)

Letra b.

035. (FURB/PROCURADOR AUTÁRQUICO/SAMAE JS/2023) Segundo o art. 5, inc. XXXII, da Constituição Federal de 1988, o Estado deverá promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. Com base nesse dispositivo constitucional, em 11 de setembro de 1990, foi publicada a lei n.º 8.078, que dispõe sobre a proteção do consumidor. A partir desse cenário, assinale a alternativa **correta**:

- a) A Política Nacional das Relações de Consumo deve atender a alguns princípios elencados na lei, entre eles fomentar ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores.
- b) Toda informação ou publicidade, ainda que imprecisa e vaga, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
- c) As cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que condicionem ou limitem de qualquer forma o acesso aos órgãos do Poder Judiciário são válidas, uma vez que a conciliação e a resolução de conflitos de forma extrajudicial devem ser fomentadas.
- d) Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa física ou jurídica, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e já vencidas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
- e) Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com alguns instrumentos, com exceção da instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos de superendividamento, uma vez que tal matéria deve ser levada à apreciação do Judiciário.



a) Certa. De fato, trata-se de princípio expressamente contido no artigo 4º, inciso IX, do CDC. Vejamos:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (...)

IX – fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores.

b) Errada. Distintamente do afirmado, o CD exige que a informação seja suficientemente precisa, vejamos:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

c) Errada. Na realidade, trata-se de cláusula nula de pleno direito, nos termos do artigo 51, inciso XVII, do CDC. Vejamos:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...)

XVII – condicionem ou limitem de qualquer forma o acesso aos órgãos do Poder Judiciário.

d) Errada. Ao contrário do afirmado, o superendividamento somente se aplica ao consumidor pessoa natural, não havendo que se falar em aplicabilidade à pessoa jurídica. Vejamos:

Art. 54-A.

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

e) Errada. Na verdade, para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com os seguintes instrumentos, dentre eles, a instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos de superendividamento. Vejamos:

Art. 5º Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com os seguintes instrumentos, entre outros: (...)

VII – instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos de superendividamento.

Letra a.

- 036.** (VUNESP/ JUIZ LEIGO /TJ RJ /2022) Acerca do conceito de serviços abarcados pelo Código de Defesa do consumidor (CDC), é **correto** afirmar que
- a) quaisquer serviços gratuitos não são abarcados pelo CDC.
 - b) se exclui da lista de serviços por ele tutelados os de natureza trabalhista.
 - c) serão assim considerados, apenas quando efetivamente remunerados.
 - d) os serviços de crédito não são passíveis de serem relacionados a uma relação de consumo.
 - e) serviços de natureza bancária são regidos por legislação específica e não são cobertos pelo CDC.



- a) Errada. Ao contrário. A despeito de o CDC trazer que o serviço é a atividade mediante remuneração, essa remuneração não depende de pagamento direto, e muitos serviços até gratuitos podem dar ensejo à aplicação do CDC.

Art. 3º § 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Por exemplo, os estacionamento gratuitos de shoppings, amostras grátis etc. A ideia é que há uma remuneração indireta, aquele benefício comercial indireto fruto da prestação de serviços ou do fornecimento de produtos aparentemente gratuitos. O STJ recentemente já se posicionou no sentido de que, até mesmo em caso de serviço gratuito, é possível entender que há relação de consumo, pois há várias outras formas de atuação comercial que substituem a remuneração propriamente dita.

JURISPRUDÊNCIA

CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. GRATUIDADE DO SERVIÇO. INDIFERENÇA. PROVEDOR DE PESQUISA VOLTADA AO COMÉRCIO ELETRÔNICO. INTERMEDIÇÃO. AUSÊNCIA. FORNECEDOR. NÃO CONFIGURADO. 1. Ação ajuizada em 17/09/2007. Recurso especial interposto em 28/10/2013 e distribuído a este Gabinete em 26/08/2016. 2. A exploração comercial da Internet sujeita as relações de consumo daí advindas à Lei n. 8.078/90. 3. O fato de o serviço prestado pelo provedor de serviço de Internet ser gratuito não desvirtua a relação de consumo. 4. Existência de múltiplas formas de atuação no comércio eletrônico. 5. O provedor de buscas de produtos que não realiza qualquer intermediação entre consumidor e vendedor não pode ser responsabilizado por qualquer vício da mercadoria ou inadimplemento contratual. 6. Recurso especial provido. (STJ. Recurso Especial n. 1.444.008 – RS. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Data de Julgamento: 25/10/2016).

- b) Certa. De fato, nos termos do CDC, temos o seguinte teor:

Art. 3º § 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Os elementos característicos do fornecedor são o exercício de atividade econômica; o profissionalismo, que engloba a regularidade e a habitualidade; e a autonomia, no sentido de que a atividade deve ser não subordinada, pois um empregado, apesar de fazer parte da cadeia produtiva, não é fornecedor. Segundo brilhantemente diferenciou a professora Polianny Marques Freitas Branquinho, entre os requisitos caracterizadores da relação de trabalho, a alteridade tem sido um dos pontos de debate: "Alteridade é o fato de uma pessoa física trabalhar por conta e risco de outrem. Na relação de trabalho, o obreiro dispõe de sua energia produtiva para o empregador (tomador de serviço), que, percebendo os frutos de seu trabalho, vende-os no mercado, obtendo assim um benefício econômico decorrente daquele labor. É justamente neste ponto que alguns doutrinadores distinguem relação de trabalho e relação de consumo, pois defendem que, se o serviço é prestado diretamente para o destinatário final, o qual em nada acrescenta à cadeia produtiva, não se terá configurado relação de trabalho, mas uma típica relação de consumo." (Disponível em <https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-92/relacao-de-trabalho-x-relacao-de-consumo-em-face-da-emenda-constitucional-n-45-2004/>). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELAÇÃO DE TRABALHO. Com a edição da Emenda Constitucional n. 45, de 08 de dezembro de 2004, que alterou a redação do art. 114 da Constituição Federal, esta Justiça Especializada passou a ter competência para processar e julgar ações decorrentes da relação de trabalho. Nesta, todavia, nunca pode aparecer como tomador de serviço o usuário final (cliente, consumidor), mas sempre alguém que, utilizando do labor adquirido, realiza sua função social perante os usuários finais, agregando valores ao empreendimento. Esta é a hipótese do contrato firmado por instituição de ensino, tendo como objetivo que determinado trabalhador, depositário de específica titulação, bagagem acadêmica e experiência, formule projeto para viabilizar novo curso universitário junto ao MEC. (BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. 1ª Turma. Recurso que reconhece relação de consumo, pela existência de usuário final. TRT-PR-01162-2004-658-09-00-4 (RO) AC. 23764/05. Andreia Pires Dantas e Centro Educacional das Américas LTDA. Relator: Ubirajara Carlos Mendes. Curitiba, 23 de agosto de 2005. Diário da Justiça, 20 de setembro de 2005.)

c) Errada. Em complemento ao que foi esclarecido na primeira alternativa, trago que o Art. 39, inciso VI, determina a necessidade de elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor antes da execução dos serviços, em decorrência da boa-fé objetiva. A execução dos serviços deve ser precedida de prévia e clara informação ao consumidor acerca dos custos. Assim, se o serviço for realizado na ausência de aprovação expressa do consumidor, será considerado amostra grátis, sem qualquer contraprestação exigida do consumidor. A única ressalva é se ficar demonstrado que as partes já negociavam previamente.

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: VI – executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes;

d) Errada. Nos termos do CDC, temos expressamente que serviços de crédito são passíveis de serem considerados relação de consumo:

Art. 3º § 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Lembrando, inclusive, da novidade no CDC, que veio com a Lei n. 14.181, de 2021, sobre o superendividamento:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

XI – a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; (Incluído pela Lei n. 14.181, de 2021) XII – a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; (Incluído pela Lei n. 14.181, de 2021).

CAPÍTULO VI-A – DA PREVENÇÃO E DO TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO.

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. (...)

e) Errada. Mais uma vez, nos termos do CDC, temos o seguinte teor: Art. 3º, § 2º: Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Temos também a Súmula 297 do STJ, que dispõe que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Ainda nesse tema, o Ministro Ruy Rosado de Aguiar esclarece: “como instituição bancária, está submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, não porque ele seja fornecedor de um produto, mas porque presta um serviço consumido pelo cliente, que é o consumidor final desses serviços,

e seus direitos devem ser igualmente protegidos como os de qualquer outro, especialmente porque, nas relações bancárias, há difusa utilização de contratos de massa e onde, com mais evidência, surge desigualdade de forças e a vulnerabilidade do usuário.” (RECURSO ESPECIAL N. 57.974-RS (94.386150) – https://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2011_23_capSumula297.pdf)

Letra b.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Brasília: Senado Federal, 1988.

_____. Lei n. 80.078, de 11 de setembro de 1990. Brasília: Senado Federal, 1990.

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Esquematizado. 11.^a edição, Editora Saraiva, 2021.

ALMEIDA, Fabricio Bolzan de. Direito do Consumidor Esquematizado / Fabricio Bolzan de Almeida. – Coleção Esquematizado® / coordenador Pedro Lenza – 8. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020. 920 p.

GOMES, Nathália Stivalle. Direito do Consumidor na Medida Certa. 6.^a edição, Editora Juspodium, 2023.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes; DUQUE, Felipe; AUGUSTO, Filipe; TORRANO, Marco. Revisão de véspera para o concurso de defensor público do Paraná. Dizer o Direito, 2024.

Abra



caminhos



crie

futuros

gran.com.br

